

Régime d'épargne-études

Demande de fonds communs de placement

Gestion d'actifs PMSL inc. 30, rue Adelaide Est, bureau 1, Toronto (Ontario) M5C 3G9
Téléphone : 1-877-344-1434 Téléc. : 1-877-805-9310

Numéro de compte Placements
mondiaux Sun Life

Numéro de compte du courtier
Placements mondiaux Sun Life

Renseignements sur le régime

☐ Régime individuel (Particulier bénéficiaire)

☐ Régime familial (Plusieurs bénéficiaires)

S'agit-il d'un changement à un régime existant? ☐ Non ☐ Oui Si oui, veuillez fournir le numéro du compte

Renseignements sur le souscripteur

Langue de préférence (Si aucune langue n'est indiquée, l'anglais aura préséance.)			
☐ Français			
☐ Anglais			
Prénom	Nom	Numéro d'assurance sociale	Date de naissance (jj-mm-aaaa)
Adresse du domicile (numéro et rue) Indiquer une case postale ou « poste restante » n'est pas acceptable			Appartement ou bureau
Ville		Province	Code postal
Adresse électronique		Téléphone (domicile)	Téléphone (travail)

Je (Nous) demande (demandons) la transmission électronique des documents suivants : ☐ Relevés ☐ Confirmations des opérations

L'adresse postale est-elle la même que l'adresse de domicile? ☐ Oui ☐ Non Si non, fournir l'adresse postale.

Adresse postale (numéro et rue) (Indiquer une case postale ou « poste restante » est acceptable)		
Ville	Province	Code postal

Renseignements sur le cosouscripteur (Le cas échéant, le cosouscripteur peut uniquement être l'époux, le conjoint de fait (« conjoint ») du souscripteur, ou si souscripteur est légalement le père ou la mère d'un bénéficiaire, son ex-époux ou ex-conjoint de fait (« conjoint ») qui est aussi légalement le père ou la mère d'un bénéficiaire.)

☐ (L'un ou l'autre des souscripteurs peut signer une fois le compte ouvert.) OU ☐ (Les deux souscripteurs doivent signer.)			
Prénom	Nom	Date de naissance (jj-mm-aaaa)	Numéro d'assurance sociale
Adresse (numéro et rue) (si différente de celle du souscripteur principal)			Appartement ou bureau
Ville		Province	Code postal
Adresse électronique		Téléphone (domicile)	Téléphone (travail)

Désignation de bénéficiaire – Régime individuel

N'importe qui peut être désigné bénéficiaire; il n'est pas nécessaire d'avoir un lien de parenté avec le souscripteur. Le bénéficiaire doit être un résident canadien et détenir un numéro d'assurance sociale valide. Pour éviter les retards au moment de l'inscription ou du versement des subventions ou bons de l'État, le nom du bénéficiaire doit être exactement le même que celui sur la carte d'assurance sociale (NAS). Il n'y a pas de limite d'âge et seul un bénéficiaire est autorisé.

Désignation de bénéficiaire – Régime individuel (suite)

Bénéficiaire

Prénom		Nom	
Date de naissance (jj-mm-aaaa)	Numéro d'assurance sociale	Sexe assigné à la naissance ☐ Homme ☐ Femme ☐ Autre	Lien avec le souscripteur
Adresse (numéro et rue) (si différente de celle du souscripteur principal)			Appartement ou bureau
Ville		Province	Code postal

Si le bénéficiaire a moins de 19 ans, indiquer le nom et l'adresse du père ou de la mère/du tuteur/du responsable public si cette personne n'est pas le souscripteur principal.

Prénom		Nom	
Adresse (numéro et rue)			Appartement ou bureau
Ville		Province	Code postal

Voulez-vous qu'on fasse des demandes de subventions, d'incitatifs ou de BEC en votre nom? ☐ Non ☐ Oui

(Si oui, il faut remplir et joindre les copies du ou des formulaires applicables.)*

Désignation de bénéficiaire – Régime familial

Les bénéficiaires doivent avoir moins de 21 ans. Les personnes ci-dessous sont des bénéficiaires désignés et ont droit aux paiements d'aide aux études en vertu de ce régime familial. Tous les bénéficiaires désignés doivent être unis au souscripteur comme suit : liens du sang, tutelle légale, responsable public ou adoption. Ils doivent également résider au Canada. Afin de se qualifier pour la Subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE) supplémentaire, le Bon d'études canadien (BEC) et les subventions et incitatifs provinciaux, tous les bénéficiaires doivent être des frères et sœurs unis par les liens du sang ou de l'adoption.

Pour éviter les retards au moment de l'inscription ou du versement des subventions ou bons de l'État, le nom du bénéficiaire doit être exactement le même que celui sur la carte d'assurance sociale (NAS).

Voulez-vous qu'on fasse des demandes de subventions, d'incitatifs ou de BEC en votre nom pour tous les bénéficiaires? ☐ Non ☐ Oui

(Si oui, il faut remplir et joindre les copies du ou des formulaires applicables pour tous les bénéficiaires.)* Si vous voulez qu'on fasse des demandes pour certains bénéficiaires seulement, il faut remplir les directives spéciales ci-dessous et indiquer les noms des bénéficiaires en question.

Bénéficiaire 1

Prénom		Nom	
Date de naissance (jj-mm-aaaa)	Numéro d'assurance sociale	Sexe assigné à la naissance ☐ Homme ☐ Femme ☐ Autre	Lien avec le souscripteur
Adresse (numéro et rue) (si différente de celle du souscripteur principal)			Appartement ou bureau
Ville		Province	Code postal

Si le bénéficiaire a moins de 19 ans, veuillez fournir le nom et l'adresse du parent, du tuteur légal ou du responsable public, s'il s'agit d'une personne autre que le souscripteur principal.

Prénom		Nom	
Adresse (numéro et rue)			Appartement ou bureau
Ville		Province	Code postal

Désignation de bénéficiaire – Régime familial (suite)

Bénéficiaire 2

Prénom		Nom	
Date de naissance (jj-mm-aaaa)	Numéro d'assurance sociale	Sexe assigné à la naissance ☐ Homme ☐ Femme ☐ Autre	Lien avec le souscripteur
Adresse (numéro et rue) (si différente de celle du souscripteur principal)			Appartement ou bureau
Ville		Province	Code postal

Si le bénéficiaire a moins de 19 ans, veuillez fournir le nom et l'adresse du parent, du tuteur légal ou du responsable public, s'il s'agit d'une personne autre que le souscripteur principal.

Prénom		Nom	
Adresse (numéro et rue)			Appartement ou bureau
Ville		Province	Code postal

Bénéficiaire 3

Prénom		Nom	
Date de naissance (jj-mm-aaaa)	Numéro d'assurance sociale	Sexe assigné à la naissance ☐ Homme ☐ Femme ☐ Autre	Lien avec le souscripteur
Adresse (numéro et rue) (si différente de celle du souscripteur principal)			Appartement ou bureau
Ville		Province	Code postal

Si le bénéficiaire a moins de 19 ans, veuillez fournir le nom et l'adresse du parent, du tuteur légal ou du responsable public, s'il s'agit d'une personne autre que le souscripteur principal.

Prénom		Nom	
Adresse (numéro et rue)			Appartement ou bureau
Ville		Province	Code postal

Répartition de la cotisation entre les bénéficiaires

La présente section ne s'applique qu'aux régimes familiaux.

De façon implicite, la cotisation initiale est répartie en parts égales entre les bénéficiaires du régime. Pour avoir une répartition différente, il faut remplir la section ci-dessous :

Prénom du bénéficiaire	Nom	Répartition
		%
		%
		%
IMPORTANT : Si aucune directive n'est donnée pour la répartition, la cotisation sera répartie en parts égales entre les bénéficiaires du régime.		Total (100 %) %

Directives de placement

Pour le premier achat par PPA, remplir la section **Programme de prélèvements automatiques (PPA)** ci-dessous.

Pour les paiements faits avec l'outil A\$M de Fundserv à **SUN**.

Fonds pour la cotisation initiale :

☐ Ordre transmis par voie électronique

☐ Transfert d'un autre REEE : compte n°

(Envoyer l'original du formulaire de transfert à l'institution d'où proviennent les fonds pour demander le transfert et joindre une copie à la demande.)

☐ Chèque

Pour une liste complète des codes de fonds, rendez-vous au www.placementsmondiauxsunlife.com/CodeDesFonds.

S'il n'y a pas de directives de placement pour le premier achat ou les achats subséquents, l'argent sera placé dans le Fonds du marché monétaire Sun Life, série A (SUN107).

Remarque : Les Fonds souscrits selon l'option de souscription en dollars américains ne sont pas offerts pour les régimes enregistrés.

Code du fonds	Montant de l'achat ☐ \$ ☐ %	Frais de souscription par tranches de 0,5 % (0 à 5)	Numéro de l'ordre transmis par voie électronique (s'il y a lieu)
SUN			
SUN			
SUN			
SUN			
SUN			
Total			

La Subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE), la Subvention canadienne pour l'épargne-études supplémentaire (SCEE supplémentaire) et la Subvention pour l'épargne-études Advantage Saskatchewan (SEEAS) reçues seront réparties en fonction de la cotisation initiale.

Si vous avez fait des ajouts sous Montant de l'achat, veuillez remplir les sections **Répartition de la cotisation entre les bénéficiaires**, **Bon d'études canadien (BEC)** et **incitatifs provinciaux et Renseignements bancaires**, au besoin, sur les pages qui suivent.

Remarque : Les distributions/dividendes dans les REEE sont automatiquement réinvestis dans des parts/actions additionnelles du fonds. Les distributions/dividendes ne peuvent pas être payées en espèces dans le cas des REEE (familial ou individuel).

Programme de prélèvements automatiques (PPA)

Date du PPA unique (jj-mm-aaaa)		Montant du PPA unique Montant \$	
Code du fonds (Indiquez le code de fonds au complet. p. ex. : SUN100)	Frais de souscription par tranches de 0,5 % (0 à 5)	Montant ☐ \$ ☐ %	
SUN			
SUN			
SUN			
SUN			
SUN			
Total			

Si le compte est créé après la date de début indiquée, les prélèvements commenceront à la prochaine date de paiement prévue.

Programme de prélèvements automatiques (PPA) (suite)

Début du PPA

À compter du (jj-mm-aaaa)

Montant du PPA

Montant

\$

Périodicité :

☐ Hebdomadaire ☐ Toutes les deux semaines ☐ Bimensuelle (deux fois par mois)* ☐ Mensuelle
☐ Bimestrielle (tous les deux mois) ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle

jj

jj

*Précisez le jour du mois pour la périodicité bimensuelle :

jj

et

jj

Si aucune option n'est choisie, l'option implicite aura préséance, soit le 1^{er} et le 15^e jour du mois.

Code du fonds	Frais de souscription par tranches de 0,5 % (0 à 5)	Montant ☐ \$ ☐ %
SUN		
SUN		
SUN		
SUN		
SUN		
		Total

Répartition de la subvention, du bon d'études canadien (BEC) et incitatifs provinciaux

Ne choisir qu'un seul fonds. Par défaut, Le Bon d'études canadien (BEC) et les subventions/incitatifs provenant d'un programme provincial (exception faite de la SEEAS) seront déposés dans le Fonds du marché monétaire Sun Life, SUN 107 (option frais de souscription payables à l'acquisition). Si vous voulez que le BEC ou les subventions/incitatifs de programmes provinciaux (exception faite de la SEEAS) soient déposés dans un fonds différent, remplissez la section ci-dessous :

En cas de divergence entre le numéro du fonds et le nom du fonds, nous considérerons que le numéro du fonds est correct.

	Code du fonds
*Bon d'études canadien (BEC)	SUN
*Subventions ou incitatifs d'un programme provincial	SUN

IMPORTANT : Remplissez la demande de subvention ou de bon d'études appropriée pour chaque bénéficiaire. Joignez une copie du ou des formulaires.

Renseignements bancaires

Cette section est obligatoire si :

- La première cotisation ou le premier achat est tiré d'un compte bancaire (**virement électronique de fonds**).
- un **PPA** est établi.

Joindre un chèque annulé ou un formulaire de virement automatique de l'établissement financier.

Note : Il faut s'assurer que le nom du Client est imprimé sur le chèque annulé ou le formulaire de l'établissement financier.

La ou les signatures ci-dessous sont requises si :

- Le compte bancaire est conjoint. Dans ce cas, tous les titulaires du compte doivent signer si les chèques tirés sur ce compte doivent porter plus d'une signature.

Signature du titulaire du compte bancaire X	Date (jj-mm-aaaa)
Signature du cotitulaire du compte bancaire X	Date (jj-mm-aaaa)

Programme de transferts systématiques et/ou achats périodiques par sommes fixes

Si le compte est créé après la date de début indiquée, le programme de transferts systématiques ou les achats périodiques par sommes fixes commenceront à la prochaine date du prélèvement prévu.

Voulez-vous effectuer le transfert d'un fonds à un autre? ☐ Oui ☐ Non

Date de début des paiements

(jj-mm-aaaa)

(La périodicité sélectionnée, à l'exception de «bimensuelle», commencera à la date indiquée.)

Fréquence :

- ☐ Hebdomadaire ☐ Aux deux semaines ☐ Bimensuelle (deux fois par mois*) ☐ Mensuelle
☐ Bimestrielle (tous les deux mois) ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle

jj

jj

*Précisez le jour du mois pour la périodicité bimensuelle :

et

Si aucune option n'est choisie, l'option implicite aura préséance, soit le 1^{er} et le 15^e jour du mois.

Pour une liste complète des codes de fonds, rendez-vous au www.placementsmondiauxsunlife.com/CodeDesFonds.

Au	Du	Montant
Code du fonds	Code du fonds	
SUN	SUN	\$
SUN	SUN	\$
SUN	SUN	\$
SUN	SUN	\$
SUN	SUN	\$

Directives spéciales

À l'attention de Gestion d'actifs PMSL inc. (le «promoteur») : Je demande (Nous demandons) par les présentes l'établissement d'un régime d'épargne-études (le «régime») et je demande (nous demandons) par les présentes au promoteur de faire enregistrer le régime en vertu de toute loi pertinente de l'impôt sur le revenu. Je reconnais (Nous reconnaissons) avoir pris connaissance des dispositions du régime d'épargne-études et je les accepte (nous les acceptons), et j'accepte (nous acceptons) que le régime y soit assujéti (si la présente demande est acceptée). Je comprends (Nous comprenons) que tous les paiements effectués en vertu du régime, autrement que par le remboursement des cotisations versées au régime, peuvent constituer un revenu imposable en vertu des lois fiscales applicables. J'accepte (Nous acceptons) d'informer le promoteur de tout changement de situation touchant les bénéficiaires au moment de verser des cotisations au régime.

Je déclare (Nous déclarons) par les présentes que tous les renseignements fournis dans le présent formulaire sont véridiques, exacts et complets.

Je comprends (Nous comprenons) que le régime prévoit qu'aucune cotisation ne peut être versée au régime par un souscripteur ou en son nom après la 31^e année qui suit l'année d'établissement du régime (année d'adhésion au régime plus 31 ans). Dans le cas des régimes déterminés, aucune cotisation ne peut y être versée par le souscripteur ou en son nom après la 35^e année qui suit l'année de leur établissement (année d'adhésion au régime plus 35 ans).

Je comprends (Nous comprenons) que le régime prévoit la dissolution du régime au plus tard le dernier jour de la 35^e année qui suit l'année d'établissement du régime (année d'adhésion au régime plus 35 ans). Les régimes déterminés prévoient la dissolution du régime au plus tard le dernier jour de la 40^e année qui suit l'année d'établissement du régime (année d'adhésion au régime plus 40 ans).

Je reconnais (Nous reconnaissons) que, pour avoir droit à la Subvention canadienne pour l'épargne-études, le bénéficiaire doit avoir un numéro d'assurance sociale et être résident canadien. Je m'engage (Nous nous engageons) à informer le promoteur si le bénéficiaire n'est plus résident canadien lorsqu'une cotisation est versée subséquemment à son nom. Je m'engage (Nous nous engageons) également à informer le promoteur si le bénéficiaire n'est pas résident canadien lorsqu'une demande de paiements d'aide aux études est présentée, puisque cela pourrait avoir une incidence sur l'admissibilité aux paiements d'aide aux études.

Je reconnais (Nous reconnaissons) que, si le bénéficiaire est âgé de 16 ou 17 ans cette année, il devra remplir au moins l'une des conditions suivantes pour avoir droit à la Subvention canadienne pour l'épargne-études :

- Des cotisations totalisant au moins 2 000 \$ ont été versées à un régime enregistré d'épargne-études (REEE) pour le compte du bénéficiaire avant l'année au cours de laquelle il a atteint l'âge de 16 ans, et elles n'en ont pas été retirées.
- Des cotisations annuelles d'au moins 100 \$ ont été versées à un REEE pour le compte du bénéficiaire pendant au moins quatre ans avant l'année au cours de laquelle il a atteint l'âge de 16 ans, et elles n'en ont pas été retirées.

Je comprends (Nous comprenons) que les cotisations excédentaires versées à un bénéficiaire au titre du régime ou de tout régime d'épargne-études peuvent entraîner des pénalités fiscales pour tous les souscripteurs. J'accepte (Nous acceptons) que tout remboursement de subventions gouvernementales (y compris les intérêts, les pénalités ou les frais applicables) soit effectué sur un ou plusieurs des fonds du régime, tel qu'il a été déterminé par le promoteur et à son entière discrétion.

J'accepte (Nous acceptons) que tout remboursement de l'incitatif québécois à l'épargne-études (IQEE) qui est par la suite converti par le promoteur en crédit d'impôt et non en impôt spécial, soit placé dans le fonds par défaut tel qu'il est indiqué dans le prospectus simplifié de Gestion d'actifs PMSL inc.

J'autorise (Nous autorisons) le promoteur à demander l'IQEE au nom de tout bénéficiaire désigné admissible, conformément aux renseignements fournis au promoteur dans la présente demande ou autrement, à moins que le promoteur reçoive par écrit des instructions particulières de ma (notre) part.

Je demande (Nous demandons) que le promoteur procède à l'achat de parts/actions du ou des fonds de la manière indiquée. J'accuse (Nous accusons) réception du prospectus simplifié courant des fonds de Gestion d'actifs PMSL inc. dont j'ai (nous avons) acheté des parts/actions et je comprends (nous comprenons) que ces opérations sont effectuées conformément aux dispositions du prospectus simplifié de Gestion d'actifs PMSL inc. et aux conditions applicables aux débits préautorisés (le cas échéant).

Transmission électronique des relevés/confirmations

En faisant cette demande :

- Vous comprenez que ces documents seront livrés à votre compte Connexion PMSL. Vous serez avisé par courriel quand vous pourrez y avoir accès. Dans le cas d'un contrat conjoint, vous consentez à ce que la livraison à l'adresse courriel indiquée constitue une livraison à chaque propriétaire du contrat.
- Vous possédez les connaissances techniques et les moyens électroniques nécessaires pour accéder aux documents et avis, et les afficher. Vous disposez notamment d'un accès à Internet et d'un logiciel de visualisation de documents. Vous avez la responsabilité de consulter tous les documents envoyés à votre compte Connexion PMSL.
- Vous aviserez immédiatement la Sun Life de tout changement d'adresse courriel. La Sun Life enverra une version papier de ces documents si elle reçoit un avis de non-livraison du courriel.
- Si vous ne parvenez pas à télécharger ces documents, vous pouvez demander de les recevoir en version papier par la poste.
- Vous n'êtes pas tenu d'opter pour la transmission électronique des documents et vous pouvez y renoncer en tout temps en appelant Placements mondiaux Sun Life.

La Sun Life se réserve le droit de vous envoyer des versions papier des documents en tout temps.

Débts préautorisés – Conditions

- **En signant le présent formulaire, vous renoncez à toute exigence en matière de préavis prévue aux alinéas 15(a) et (b) de la Règle H1 de Paiements Canada relative aux débits préautorisés.**
- Vous autorisez la société de fonds indiquée dans la présente entente à porter au débit du compte bancaire la ou les sommes précisées selon la périodicité choisie. Vous pouvez joindre une autre feuille si vous manquez d'espace.
- S'il s'agit d'un placement à des fins personnelles, le débit sera considéré comme un débit préautorisé (DPA) personnel au sens défini par Paiements Canada. S'il s'agit d'un placement à des fins commerciales, le débit sera considéré comme un DPA d'entreprise. Les sommes transférées entre les membres de Paiements Canada seront considérées comme un DPA de transfert de fonds où le payeur et le bénéficiaire sont la même personne.
- Vous avez certains droits de recours si un débit n'est pas conforme à la présente entente. Par exemple, vous avez le droit de recevoir le remboursement de tout débit qui n'est pas autorisé en vertu de la présente entente ou qui n'est pas compatible avec celle-ci. Pour obtenir plus d'information sur vos droits de recours, vous pouvez communiquer avec votre établissement financier ou visiter le www.paiements.ca.
- Vous confirmez que toutes les personnes dont la signature est nécessaire pour autoriser les opérations dans le compte bancaire indiqué ont signé la présente entente.
- Vous pouvez modifier les directives ou mettre fin au programme en tout temps, moyennant un préavis par téléphone ou par courrier d'au moins 3 jours ouvrables à la société de fonds pertinente. Vous trouverez les coordonnées de la société de fonds à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com. Pour obtenir un exemplaire du formulaire d'annulation ou pour en apprendre davantage sur vos droits d'annulation d'une entente de DPA, communiquez avec votre établissement financier ou visitez le site Web de Paiements Canada au www.paiements.ca. Vous acceptez de dégager l'établissement financier de toute responsabilité si la révocation n'est pas respectée, sauf en cas de négligence grave de l'établissement financier.
- La société de fonds indiquée est autorisée à accepter les modifications apportées à la présente entente par mon courtier inscrit ou par mon conseiller en placements conformément aux politiques de la société, conformément aux exigences de divulgation et d'autorisation de Paiements Canada.
- Vous acceptez que les renseignements figurant sur le présent formulaire soient partagés avec l'établissement financier, pour ce qui est de la divulgation des renseignements directement liés et nécessaires à la juste mise en application des règles pertinentes aux DPA.
- Vous reconnaissez et acceptez l'entière responsabilité des frais engagés le cas échéant si les débits ne peuvent être portés au compte par suite d'insuffisance de provisions ou pour toute autre raison pour laquelle vous pouvez être tenu responsable.

Protection des renseignements personnels

Notre raison d'être est d'aider nos Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Nous recueillons, utilisons et divulguons des renseignements personnels sur vous pour : concevoir et offrir des produits et services pertinents; améliorer votre expérience et gérer nos activités; effectuer nos activités de tarification et d'administration et l'évaluation des dossiers de règlement; assurer une protection contre la fraude, les erreurs et les fausses déclarations; vous renseigner sur d'autres produits et services; satisfaire aux obligations légales et de sécurité. Nous obtenons ces renseignements directement de vous, lorsque vous utilisez nos produits et services, et d'autres sources. Nous conservons vos renseignements de façon confidentielle et uniquement pour la durée nécessaire. Les personnes qui peuvent y avoir accès comprennent nos employés, nos partenaires de distribution (tels que les conseillers), les fournisseurs de services, nos réassureurs et toute personne que vous aurez autorisée. Dans certains cas, à moins que cela soit interdit, ces personnes peuvent être établies à l'extérieur de votre province/territoire. Vos renseignements pourraient alors être régis par les lois en vigueur dans ces endroits. En tout temps, vous pouvez vous informer sur les renseignements contenus dans nos dossiers à votre sujet et, au besoin, les faire corriger. Sauf dans certains cas, vous pouvez retirer votre consentement. Toutefois, cela pourrait nous empêcher de vous fournir le produit ou le service demandé. Pour en savoir plus, lisez notre déclaration mondiale et nos principes directeurs locaux. Pour obtenir un exemplaire, consultez la page www.sunlife.ca/confidentialite ou appelez-nous.

En signant ci-dessous, vous confirmez et acceptez ce qui suit :

- Vous avez lu et compris la section **La protection de vos renseignements personnels** incluse dans cette demande et en avez accepté les dispositions.

Levier financier : Ne s'applique pas aux régimes/fonds enregistrés. Emprunter pour financer l'achat de titres constitue un risque plus élevé que d'utiliser uniquement ses propres liquidités. Si vous empruntez pour acheter des titres, la responsabilité qui vous incombe de rembourser le prêt et de payer les intérêts exigés selon les modalités établies demeure la même, même si la valeur des titres achetés diminue. Si vous décidez d'emprunter de l'argent ou d'utiliser le crédit pour faire un placement, vous devez toujours prendre en compte le coût d'emprunt. Emprunter pour faire un placement constitue un risque plus élevé que d'utiliser uniquement ses propres liquidités.

La présente demande est acceptée par le soussigné conformément aux conditions du régime d'épargne-études figurant au verso. Gestion d'actifs PMSL inc. en qualité de promoteur et au nom du fiduciaire, la Compagnie Trust Royal.

Signature du souscripteur X		Date (jj-mm-aaaa)	
Signature du cosouscripteur (le cas échéant) X	Date (jj-mm-aaaa)	Signataire autorisé X	

Autorisation de PPA

En signant, vous autorisez l'utilisation des renseignements bancaires indiqués sur le chèque annulé ou sur le formulaire de virement automatique fourni et vous attestez que vous avez lu et acceptés les conditions applicables aux prélèvements bancaires énoncées dans la présente demande.

Dans le cas d'un compte bancaire conjoint, tous titulaires du compte doivent signer si plus d'une signature est requise.

Signature du payeur des PPA X	Date (jj-mm-aaaa)
Signature du copayeur des PPA (s'il y a lieu) X	Date (jj-mm-aaaa)

Renseignements sur le courtier et le représentant

Nom du courtier		Numéro du courtier	Numéro du représentant (Pas votre Code Courrier)
Prénom du représentant		Nom	
Adresse électronique			Téléphone

Je confirme que tous les renseignements sur l'identité fournis dans le présent formulaire correspondent aux renseignements indiqués sur l'original des pièces d'identité qui m'ont été montrées. Je confirme aussi que j'ai revu tous les renseignements que contient le présent formulaire avec le souscripteur et qu'à ma connaissance, à moins d'indication contraire, ces renseignements sont véridiques, exacts et complets. J'ai fait des efforts raisonnables en vue de déterminer si le souscripteur agit au nom d'un tiers.

Signature du représentant X	Date (jj-mm-aaaa)
--------------------------------	-------------------

Régime d'Épargne-Études de Placements mondiaux Sun Life

Texte du Régime (Régime familial)

1. DÉFINITIONS

- a) **actif du régime** : Toutes les sommes cotisées au régime (y compris les transferts au régime d'un autre REEE), toutes les subventions gouvernementales versées au régime et tous revenus et gains tirés des placements, déduction faite des pertes et frais, charges et débours payables en vertu de l'article 13 et tout autre paiement du régime, y compris tous les placements et liquidités non placées détenus de temps à autre par le fiduciaire conformément au régime.
- b) **année d'entrée en vigueur du régime** :
- i) L'année au cours de laquelle le régime a été initialement constitué; ou
 - ii) dans le cas où une somme a été transférée dans le régime d'un autre REEE, l'année au cours de laquelle le régime a été initialement constitué ou, si elle est antérieure, l'année au cours de laquelle l'autre REEE a été constitué.
- c) **bénéficiaire** : Un particulier, et **bénéficiaires** s'entend des particuliers, que le souscripteur désigne conformément à l'article 3, auquel ou au nom duquel un paiement d'aide aux études sera accordé en vertu du régime si le particulier y est admissible.
- d) **date finale de cotisation** : Le dernier jour de la 31^e année qui suit l'année d'entrée en vigueur du régime.
- e) **date finale de dissolution** : Le dernier jour de la 35^e année qui suit l'année d'entrée en vigueur du régime.
- f) **demande** : La demande d'adhésion du souscripteur à un régime d'épargne-études Placements mondiaux Sun Life.
- g) **établissement d'enseignement agréé au Canada** : Un des établissements d'enseignement suivants situés au Canada : université, collège ou autre établissement d'enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, ou désigné par le ministre de l'Éducation du Québec en application de la Loi sur l'aide financière aux études, L.R.Q., c. A-13.3.
- h) **établissement d'enseignement postsecondaire** :
- i) un établissement d'enseignement agréé au Canada,
 - ii) un établissement d'enseignement au Canada reconnu par le ministre de l'Emploi et du Développement social comme offrant des cours – sauf les cours permettant d'obtenir des crédits universitaires – qui visent à donner ou augmenter la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, ou
 - iii) un établissement d'enseignement à l'étranger offrant des cours de niveau postsecondaire et qui est :
 - A. une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement auquel un bénéficiaire était inscrit à un cours d'une durée d'au moins 13 semaines consécutives, ou
 - B. une université à laquelle un bénéficiaire était inscrit à temps plein à un cours d'une durée d'au moins trois semaines consécutives.
- i) **fiduciaire** : La Compagnie Trust Royal ou tout fiduciaire de remplacement nommé en vertu de l'article 16.
- j) **lois fiscales applicables** : La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), son règlement d'application et toute loi provinciale applicable relative à l'impôt sur le revenu visant les régimes d'épargne-études, dans leur version modifiée de temps à autre.
- k) **lois sur les subventions applicables** :
La Loi canadienne sur l'épargne-études (Canada), la Loi sur les impôts (Québec) à l'égard de l'incitatif québécois à l'épargne-études et toute autre loi provinciale sur les régimes d'épargne-études qui peut être adoptée et entrer en vigueur de temps à autre, selon le cas, et tout règlement y afférent, dans leur version modifiée de temps à autre.
- l) **niveau postsecondaire** : Un programme de formation technique ou professionnelle d'un établissement d'enseignement situé au Canada reconnu par le ministre de l'Emploi et du Développement social comme offrant des cours – sauf les cours permettant d'obtenir des crédits universitaires – qui vise à donner ou augmenter la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle.
- m) **paiement d'aide aux études** : Tout montant, à l'exception d'un remboursement de paiements, payé sur le régime conformément à l'alinéa 10a) à un bénéficiaire, ou pour son compte, afin de l'aider à poursuivre ses études au niveau postsecondaire.
- n) **paiement de revenu accumulé** : Tout montant payé sur le régime, à l'exception d'un paiement visé aux alinéas 14a) et 14c) à 14f), dans la mesure où il dépasse la juste valeur marchande de toute contrepartie donnée au régime pour le paiement du montant.
- o) **placement admissible** : Tout placement, qui est un placement admissible pour un REEE selon les lois fiscales applicables.
- p) **placement interdit** : L'actif du régime (sauf un bien exclu visé par règlement au sens donné dans les lois fiscales applicables) qui constitue :
 - i) une dette du souscripteur;
 - ii) une action du capital-actions ou une dette d'une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :
 - A. une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le souscripteur a une participation notable;
 - B. une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec le souscripteur ou une personne ou une société de personnes décrite au sous-alinéa A;
 - iii) un intérêt ou un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas i) ou ii), ou un droit d'acquérir une telle action, participation ou dette; ou
 - iv) un bien visé par règlement (au sens donné dans les lois fiscales applicables).
- q) **plafond cumulatif de REEE** : Le « plafond cumulatif de REEE » au sens des lois fiscales applicables.
- r) **programme de formation admissible** : Un programme de niveau postsecondaire d'une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l'étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine.
- s) **programme de formation déterminé** : Un programme de niveau postsecondaire d'une durée minimale de trois semaines consécutives, qui prévoit des cours auxquels l'étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois.
- t) **programme provincial désigné** : Tout programme administré au titre d'un accord conclu en vertu de l'article 12 de la Loi canadienne sur l'épargne-études, tel que le programme Subvention pour l'épargne-études Avantage Saskatchewan, ou tout programme établi en vertu des lois d'une province pour encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution d'une épargne dans les régimes enregistrés d'épargne-études, tel que l'incitatif québécois à l'épargne-études.
- u) **promoteur** : Gestion d'actifs PMSL inc. ou tout promoteur remplaçant en vertu de l'article 19.
- v) **REEE** : Un « régime enregistré d'épargne-études » au sens des lois fiscales applicables.
- w) **REER** : Un régime enregistré d'épargne-retraite au sens des lois fiscales applicables.
- x) **régime** : Le régime d'épargne-études établi par la demande et le présent texte du régime.
- y) **remboursement de paiements** :
 - i) le remboursement d'une cotisation, si la cotisation a été effectuée autrement qu'au moyen d'un transfert d'un autre REEE; ou
 - ii) le remboursement d'un montant versé au régime au moyen d'un transfert d'un autre REEE, qui aurait constitué un remboursement de paiements dans le cadre de l'autre REEE s'il avait été versé directement au souscripteur de cet autre REEE.
- z) **représentant successoral** : Un exécuteur, administrateur, administrateur testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire, qu'un ou plusieurs d'entre eux aient été désignés.
- aa) **responsable public** : En ce qui concerne le bénéficiaire d'un régime d'épargne-études pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l'organisme ou l'établissement qui a la charge du bénéficiaire ou le curateur public de la province où le bénéficiaire réside.
- bb) **souscripteur** :
 - i) chaque particulier, ou le responsable public (au sens des lois fiscales applicables), identifié à titre de souscripteur dans la demande ;
 - ii) tout autre particulier, ou autre responsable public qui a acquis, avant ce moment et aux termes d'un accord écrit, les droits d'un responsable public à titre de souscripteur du régime ;
 - iii) un particulier qui, avant ce moment, a acquis, en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou d'un accord écrit, les droits de souscripteur du régime de partager des biens entre lui-même et un souscripteur du régime en règlement de droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec ;
 - iv) après le décès d'une personne décrite aux sous-alinéas i) à iii), toute autre personne (ou la succession de la personne décédée) qui acquiert le droit de la personne décédée à titre de souscripteur du régime ou qui verse des cotisations au régime en faveur d'un bénéficiaire ;
 - v) lorsque deux particuliers sont identifiés en tant que souscripteurs dans la demande, il doit s'agir d'époux ou de conjoints de fait.
 - vi) après le 27 mars 2023, un particulier (autre qu'une fiducie) qui est le parent légal d'un bénéficiaire, et l'ancien époux ou conjoint de fait du particulier qui est l'autre parent légal du bénéficiaire.
- N'est pas un souscripteur tout particulier ou responsable public dont les droits à titre de souscripteur du régime ont été acquis avant ce moment dans les circonstances visées aux sous-alinéas ii) ou iii) ci-dessus.
- Lorsque le contexte l'exige ou le permet, le mot « souscripteur » doit se lire comme si le mot « souscripteurs » était utilisé.

cc) **subventions gouvernementales :**

- i) La subvention canadienne pour l'épargne-études payée ou payable en vertu de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'épargne-études (Canada);
- ii) le Bon d'études canadien payé ou payable en vertu de l'article 6 de la *Loi canadienne sur l'épargne-études* (Canada);
- iii) l'incitatif québécois à l'épargne-études payé ou payable en vertu de la *Loi sur les impôts* (Québec) à l'égard de cotisations versées après le 20 février 2007; et
- iv) toute subvention payable en vertu de toute autre loi provinciale sur les régimes d'épargne-études qui peut être adoptée et entrer en vigueur de temps à autre, et tout règlement y afférent, dans leur version modifiée de temps à autre.

2. **CONVENTION**

La demande d'adhésion du souscripteur à un régime d'épargne-études Placements mondiaux Sun Life et le présent texte du régime constituent une convention entre le promoteur, le fiduciaire et le souscripteur à l'égard d'un régime d'épargne-études.

3. **BÉNÉFICIAIRE**

Le souscripteur peut désigner un ou plusieurs particuliers à titre de bénéficiaires du régime à la condition que chacun de ces particuliers soit lié à chaque souscripteur vivant par les liens du sang ou de l'adoption, ou était ainsi lié à un souscripteur initial décédé (au sens des lois fiscales applicables) et à la condition qu'une désignation à l'égard d'un particulier précis ne puisse être faite que :

- a) si le particulier est âgé de moins de 21 ans au moment de la désignation; ou
- b) si le particulier était, immédiatement avant le moment de la désignation, un bénéficiaire d'un autre REEE qui peut compter plus d'un bénéficiaire à un moment donné.

En outre, une désignation faite après 2003 visant un particulier précis ne peut être faite que :

- c) si le numéro d'assurance sociale du particulier a été fourni au promoteur avant la désignation et que le particulier réside au Canada au moment de la désignation; ou
- d) si la désignation est effectuée conjointement avec un transfert de biens dans le régime à partir d'un autre REEE dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert et, sauf si le particulier ne réside pas au Canada et n'avait pas de numéro d'assurance sociale avant que la désignation ne soit effectuée, que le numéro d'assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant la désignation.

En tout temps, sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus, le souscripteur peut désigner un autre particulier pour remplacer un bénéficiaire en remettant au promoteur un avis écrit de cette désignation dans une forme qui convient au promoteur et avec les renseignements qu'il exige. Si le promoteur reçoit plusieurs désignations de remplacement, celle qui prévaut est celle qui porte la date la plus récente.

4. **AVIS DE DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE**

Dans les 90 jours suivant la désignation d'un bénéficiaire par le souscripteur, le promoteur doit informer le bénéficiaire (ou, si le bénéficiaire est âgé de moins de 19 ans au moment de la désignation et réside habituellement avec un parent ou un tuteur légal ou est à la charge d'un responsable public au sens des lois fiscales applicables, ce parent, tuteur légal ou responsable public) par écrit de l'existence du régime et des nom et adresse du souscripteur.

5. **COTISATIONS**

Les cotisations au régime ne comprennent pas les montants qui y sont versés en vertu des lois sur les subventions applicables ou, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, les sommes versées dans le régime en vertu ou par l'effet, selon le cas, d'un programme provincial désigné ou de tout autre programme dont l'objet est semblable, à celui d'un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province (à l'exception d'une somme versée dans le régime par un responsable public en sa qualité de souscripteur du régime).

Aucune cotisation ne peut être faite au régime sauf par le souscripteur ou en son nom en faveur d'un bénéficiaire ou une cotisation faite au moyen d'un transfert d'un autre REEE, à l'une des conditions suivantes :

- a) le bénéficiaire réside au Canada au moment de la cotisation et, à moins que le régime n'ait été constitué avant 1999, le numéro d'assurance sociale du bénéficiaire a été fourni au promoteur avant que la cotisation ne soit versée, ou
- b) la cotisation est effectuée au moyen d'un transfert d'un autre REEE dont le bénéficiaire était bénéficiaire immédiatement avant le transfert, ou
- c) la cotisation est effectuée au moyen d'un transfert d'un autre REEE et le père ou la mère (au sens de cette expression à l'alinéa 252(2)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) du bénéficiaire était le père ou la mère d'une personne qui était un bénéficiaire au terme de l'autre REEE et le bénéficiaire réside au Canada au moment de la cotisation et, à moins que le régime n'ait été constitué avant 1999, le numéro d'assurance sociale du bénéficiaire a été fourni au promoteur avant que la cotisation par voie de transfert est effectué.

Par dérogation à la disposition qui précède :

- d) une cotisation à l'égard d'un bénéficiaire, autre qu'une cotisation versée par voie de transfert d'un autre régime familial, ne peut être effectuée que si le bénéficiaire est âgé de moins de 31 ans au moment de la cotisation,

Le souscripteur assume seul la responsabilité de veiller à ce que le montant total des cotisations versées à l'égard de chaque bénéficiaire en vertu du régime et de tout autre REEE n'excède pas le plafond cumulé de REEE.

6. **SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES**

Si un bénéficiaire est admissible aux subventions gouvernementales en vertu des lois sur les subventions applicables, à la demande du souscripteur et sur remise de toutes les formules remplies exigées en vertu des lois sur les subventions applicables et par le promoteur, le promoteur demandera les subventions gouvernementales à l'égard du bénéficiaire. Il n'appartient pas au promoteur et au fiduciaire de déterminer si le bénéficiaire est admissible aux subventions gouvernementales. Le promoteur fait payer par le fiduciaire, au moyen d'un prélèvement sur l'actif du régime, tout remboursement de subventions gouvernementales exigé en vertu des lois sur les subventions applicables et des lois fiscales applicables.

7. **PLACEMENTS**

L'actif du régime est investi conformément aux instructions du souscripteur, dans une forme qui convient au promoteur, à la condition que tout placement proposé respecte les exigences du promoteur en matière de placement, le cas échéant, qui sont communiquées au souscripteur de temps à autre. Le promoteur peut, à son entière discrétion, conserver une partie de l'actif du régime en liquidités aux fins de l'administration du régime. Si le régime a un déficit de trésorerie, comme le détermine le promoteur à son entière discrétion, le promoteur peut faire en sorte de réaliser des placements dans le régime, à son choix, pour couvrir le déficit de trésorerie, y compris aux fins de payer les dépenses, taxes, impôts, frais et autres montants, étant entendu que sont inclus les frais et autres montants payables en vertu de l'article 13. Toute somme non placée est déposée auprès du fiduciaire ou d'un membre du groupe du fiduciaire. Les intérêts payables au régime en ce qui concerne ces soldes de trésorerie sont déterminés par le promoteur de temps à autre, à son entière discrétion, sans qu'aucun montant ni taux minimum ne soit imposé. Le fiduciaire verse les intérêts au promoteur à des fins d'inclusion dans le régime et le promoteur crédite les intérêts appropriés à l'actif du régime. Le fiduciaire ne saurait être tenu de veiller à ce que les intérêts soient inclus dans l'actif du régime par le promoteur et n'est pas responsable si cette inclusion n'est pas effectuée.

Tout placement dans un fonds distinct sera détenu au nom d'un propriétaire apparent. Le promoteur et le souscripteur désignent le fiduciaire en tant que bénéficiaire aux termes de tout fonds distinct détenu en vertu du régime. Au moment du décès du souscripteur, le produit du fonds distinct est versé au régime et fait partie de l'actif du régime devant être traité conformément aux modalités du présent texte du régime.

Le souscripteur assume seul la responsabilité de choisir les placements du régime et de déterminer si tout placement devrait être acheté, vendu ou conservé par le régime. En l'absence de toute instruction de la part du souscripteur, le promoteur peut, à son entière discrétion, faire en sorte de réaliser suffisamment de placements pour permettre le paiement de toute somme devant être payée en vertu du régime.

Le placement de l'actif du régime ne saurait aucunement se limiter aux placements autorisés pour les fiduciaires en vertu de toute loi fédérale, provinciale ou territoriale applicable ou de ses critères de planification ou de ses exigences sur la diversification du placement de l'actif du régime pouvant être imposés pour les fiduciaires. Le souscripteur assume seul la responsabilité de veiller à ce que les placements du régime soient et demeurent des placements admissibles et que de tels placements ne constituent pas, maintenant et à l'avenir, des placements interdits. Après le 22 mars 2017, le promoteur exercera le soin, la diligence et la compétence d'une personne raisonnablement prudente pour minimiser la possibilité que le régime détienne un placement non admissible.

MESURES D'ENTREPRISE

Le promoteur et le fiduciaire n'ont aucun devoir ni aucune responsabilité en matière de vote, de souscription, de conversion ou de dépôt de l'actif du régime à l'égard d'une fusion, d'un regroupement, d'une réorganisation, d'une mise sous séquestre, d'une faillite, d'une instance en insolvabilité, d'une offre publique d'achat ou d'échange, d'une offre publique de rachat, d'une émission de droits ou d'éventualités comparables se rattachant aux placements du régime, si ce n'est conformément à une directive du souscripteur.

9. REMBOURSEMENT DE PAIEMENTS

Le souscripteur peut, à tout moment et dans la forme écrite qui convient au promoteur, demander un remboursement de paiements dont le montant ne dépasse pas la valeur de l'actif du régime, moins la somme totale de toutes les subventions gouvernementales détenues dans le régime. Dans les 30 jours de la réception de la demande écrite par le promoteur (ou dans un délai plus bref que le promoteur peut fixer à son entière discrétion), le remboursement de paiements est effectué au souscripteur ou à un bénéficiaire si le souscripteur l'a demandé par écrit.

S'il y a plusieurs souscripteurs au moment où un remboursement de paiements est demandé, le remboursement de paiements est réputé dû aux deux souscripteurs conjointement et peut être effectué aux deux souscripteurs ou à l'un d'eux, conformément aux instructions des souscripteurs. En l'absence d'instructions de cette nature, le remboursement de paiements est effectué aux deux souscripteurs conjointement. Les remboursements de paiements effectués à l'un des souscripteurs ou aux deux, selon le cas, constituent pour le promoteur et le fiduciaire une quittance valide du remboursement de paiements effectué.

10. PAIEMENTS D'AIDE AUX ÉTUDES ET AUTRES PAIEMENTS

À la réception d'instructions de la part du souscripteur dans une forme qui convient au promoteur, le promoteur fait en sorte que le fiduciaire prélève sur l'actif du régime, y compris toute subvention gouvernementale détenue dans le régime, sous réserve des dispositions des lois sur les subventions applicables, le montant ou les montants que le souscripteur demande de verser :

- a) à un bénéficiaire, ou pour son compte, en tant que paiement d'aide aux études,
 - i) à condition que le bénéficiaire :
 - A. soit inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant dans un établissement d'enseignement postsecondaire; ou
 - B. soit âgé d'au moins 16 ans et soit inscrit comme étudiant dans un programme de formation déterminé d'un établissement d'études postsecondaires; et
 - ii) à condition de plus que le bénéficiaire :
 - A. ait rempli la condition énoncée à la division 10a)(i)(A) et
 - a) l'ait remplie pendant au moins treize semaines consécutives comprises dans la période de douze mois se terminant à ce moment; ou
 - b) que le total du paiement d'aide aux études et des autres paiements d'aide aux études versés dans le cadre du présent régime et de tout autre REEE du promoteur au bénéficiaire, ou pour son compte, au cours de la période de douze mois se terminant à ce moment ne dépasse pas 5 000 \$ avant le 28 mars 2023 ou 8 000 \$ après le 27 mars 2023 ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l'application de la *Loi canadienne sur l'épargne-études* approuve par écrit relativement au bénéficiaire ; ou
- B. remplisse la condition énoncée au sous-alinéa 10.a)i)B et que le total du paiement et des autres paiements d'aide aux études versés au bénéficiaire, ou pour son compte, dans le cadre d'un REEE du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas 2 500 \$ avant le 28 mars 2023 ou 4 000 \$ après le 27 mars 2023 ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l'application de la *Loi canadienne sur l'épargne-études* approuve par écrit relativement au bénéficiaire.

Malgré ce qui précède, un paiement d'aide aux études peut être versé à tout moment au cours de la période de six mois qui suit le moment auquel le bénéficiaire cesse d'être inscrit comme étudiant à un programme de formation admissible ou un programme de formation déterminé, dans le cas où le paiement d'aide aux études aurait été conforme aux exigences qui précèdent s'il avait été fait immédiatement avant ce moment.

Le fiduciaire fait en sorte que la totalité ou une partie de chaque paiement d'aide aux études soit effectué à partir de toute subvention gouvernementale détenue dans le régime, conformément aux conditions des lois sur les subventions applicables et selon ce qu'elles permettent. Le promoteur détermine si les conditions pour verser un paiement d'aide aux études ont été respectées. Sa décision est finale et lie le souscripteur et le bénéficiaire;

- b) à un établissement d'enseignement agréé au Canada ou à une fiducie en sa faveur;
- c) à un autre REEE tant qu'aucun paiement de revenu accumulé n'a été effectué en vertu de l'alinéa 10d); ou
- d) à titre de paiement de revenu accumulé, à condition que :
 - i) le paiement soit versé à un souscripteur qui réside au Canada aux fins fiscales, ou pour son compte, au moment où le paiement est effectué;
 - ii) le paiement ne soit pas versé conjointement à plusieurs souscripteurs, ou pour leur compte; et
 - iii) l'un des cas suivants
 - A. que le paiement soit versé après la 9^e année qui suit l'année d'entrée en vigueur du régime et que chaque particulier (autre qu'un particulier décédé) qui est ou a été un bénéficiaire, ait atteint l'âge de 21 ans avant que le paiement ne soit effectué et n'ait pas droit, au moment où le paiement est effectué, à un paiement d'aide aux études, en vertu du régime;

- B. que le paiement soit versé dans la 35^e année qui suit l'année d'entrée en vigueur du régime; ou
- C. que chaque particulier ayant été bénéficiaire soit décédé au moment où le paiement est effectué.

À la demande du souscripteur et sur réception des documents pertinents nécessaires, si un bénéficiaire a une déficience mentale grave et prolongée qui l'empêche, ou pourrait vraisemblablement l'empêcher, de s'inscrire à un programme de formation admissible dans un établissement d'enseignement postsecondaire, le promoteur demandera au ministre du Revenu national la permission de renoncer à appliquer les conditions énoncées à la division 10d)(iii)(A) pour faire des paiements de revenu accumulé.

S'il y a plusieurs souscripteurs au moment où un paiement de revenu accumulé est demandé, le paiement doit être fait au souscripteur qui en a fait la demande. Tout paiement de cette nature versé à l'un des souscripteurs, tel que demandé, constitue pour le promoteur et le fiduciaire une quittance valide du paiement effectué.

11. DISSOLUTION

Le régime est dissout à la première des dates suivantes :

- a) la date que le souscripteur a indiquée dans la demande ou une autre date que le souscripteur a indiquée dans un document écrit convenant au promoteur (si plusieurs documents de cette nature ont été remis au promoteur, celui qui porte la date la plus récente prévaut);
 - b) le dernier jour de février de l'année qui suit l'année où le premier paiement de revenu accumulé du régime est versé sur le régime;
 - c) la date où l'enregistrement du régime en tant que REEE est révoqué par le ministre du Revenu national; ou
 - d) la date finale de dissolution.
- S'il reste des actifs du régime à sa dissolution ou immédiatement avant, le promoteur fait en sorte que le fiduciaire paie sur l'actif du régime :
- e) tous les frais ou charges qui demeurent impayés;
 - f) un remboursement de paiements au souscripteur, au montant qui serait autorisé en vertu de l'article 9;
 - g) un remboursement de toute subvention gouvernementale exigé en vertu des lois sur les subventions applicables; et
 - h) tout montant demeurant dans le régime après les paiements décrits aux alinéas e), f) et g) ci-dessus, à l'établissement d'enseignement agréé au Canada désigné par le souscripteur ou, si une désignation de cette nature n'a pas été faite, choisi par le promoteur.

12. ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT AGRÉÉ AU CANADA

Le souscripteur désigne un établissement d'enseignement agréé au Canada dans une forme qui convient au promoteur. Le souscripteur peut changer l'établissement d'enseignement agréé au Canada en tout temps en remettant au promoteur un avis écrit de ce changement dans une forme qui convient au promoteur et comprenant les renseignements qu'il exige. Si le promoteur a reçu plusieurs avis de cette nature, celui qui porte la date la plus récente prévaut.

13. FRAIS ET CHARGES

Sous réserve des restrictions des lois sur les subventions applicables, le promoteur et le fiduciaire ont droit à des frais et charges raisonnables, qui peuvent être établis de temps à autre, pour leurs services en vertu du régime et pour rembourser tous les coûts et débours (y compris tous les impôts et taxes) raisonnablement engagés dans l'exécution de leurs obligations en vertu des présentes, y compris des frais de courtage, des commissions et autres frais engagés pour effectuer tout placement. Le promoteur et le fiduciaire ont le droit de changer le montant de ces frais ou charges ultérieurement, sur préavis raisonnable au souscripteur. À moins d'être payés directement au promoteur et au fiduciaire, tous les montants payables en vertu du présent article (ainsi que tout impôt et taxe applicables) sont imputés à l'actif du régime sur lequel ils sont prélevés (à l'exclusion de toute subvention gouvernementale) d'une manière que le promoteur et le fiduciaire déterminent, et le promoteur peut, à son entière discrétion, faire en sorte que soient réalisés des placements de son choix détenus dans le régime afin de payer ces frais et autres montants.

Le souscripteur autorise le promoteur et le fiduciaire, ensemble ou séparément, à nommer et à employer des mandataires à qui ils peuvent respectivement déléguer leurs pouvoirs, obligations et responsabilités dans le cadre du régime.

14. NOMINATION ET RESPONSABILITÉS DU FIDUCIAIRE

Le fiduciaire accepte d'agir à titre de fiduciaire de l'actif du régime et, sous réserve du paiement de frais et charges en vertu de l'article 13, détient, investit et réinvestit irrévocablement l'actif du régime aux fins suivantes :

- a) le versement de paiements d'aide aux études;
- b) le versement de paiements de revenu accumulé;
- c) le remboursement de paiements;
- d) le remboursement de sommes (et le paiement de sommes liées à ce remboursement) en vertu de la *Loi canadienne sur l'épargne-études* (Canada) ou d'un programme provincial désigné;
- e) le versement de paiements à des établissements d'enseignement désignés au Canada ou à une fiducie en leur faveur; ou

- f) le versement de paiements à une fiducie qui détient irrévocablement les biens d'un régime enregistré d'épargne-études à l'une des fins énoncées aux alinéas a) à e) ci-dessus.

Le fiduciaire dépose et produit toutes les déclarations de renseignements et autres documents qui concernent le régime, comme l'exigent les lois fiscales applicables et les lois sur les subventions applicables.

15. OPÉRATIONS INTÉRESSÉES

Les services du fiduciaire ne sont pas exclusifs et, sous réserve des limitations stipulées par ailleurs dans les présentes modalités en ce qui a trait aux pouvoirs du fiduciaire, ce dernier aura la faculté et l'autorisation expresse, à toutes fins utiles et à son entière discrétion, de nommer ou d'engager toute personne, entreprise, firme, société de personnes, association, fiducie ou personne morale dont il peut être directement ou indirectement membre du groupe ou dans laquelle il détient une participation directe ou indirecte, que ce soit pour son propre compte ou pour celui d'un tiers (en qualité de fiduciaire ou autrement), d'investir dans les activités de l'une d'elles, ou de passer des contrats ou de traiter avec celles-ci, et d'en tirer un profit, sans être tenu de rendre compte et sans contrevenir aux présentes modalités.

16. REMPLACEMENT DU FIDUCIAIRE

Le fiduciaire peut démissionner à titre de fiduciaire du régime en fournissant un avis écrit de sa démission dans le délai de préavis convenu entre le promoteur et le fiduciaire par écrit. Le fiduciaire démissionne sur réception d'un préavis écrit de 90 jours du promoteur, dans la mesure où il est convaincu que le fiduciaire remplaçant proposé assumera et remplira correctement les fonctions et responsabilités de fiduciaire en vertu des présentes.

Sur réception d'un avis de démission du fiduciaire, ou après avoir avisé le fiduciaire de démissionner, le promoteur choisit aussitôt un fiduciaire remplaçant. Si le promoteur omet de nommer un fiduciaire remplaçant dans les 30 jours de la réception de l'avis de démission ou de la remise de l'avis demandant au fiduciaire de démissionner, le fiduciaire est en droit de nommer un fiduciaire remplaçant. La démission du fiduciaire n'entre en vigueur que lorsque le fiduciaire remplaçant a été nommé et lorsque l'avis de remplacement a été remis par le promoteur au ministre de l'Emploi et du Développement social ou toute autre autorité gouvernementale requérant un tel avis.

Une fois nommé, le fiduciaire remplaçant devient, sans autre acte, mesure ou formalité, le fiduciaire en vertu des présentes et il est, sans cession ou transfert, investi des mêmes pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités que le fiduciaire en vertu des présentes et chargé de l'actif du régime comme si le fiduciaire remplaçant avait été le fiduciaire initial. Le fiduciaire signe et remet au fiduciaire remplaçant tous les transferts, cessions et autres actes de translation souhaitables ou nécessaires pour donner effet à la nomination du fiduciaire remplaçant.

Tout fiduciaire remplaçant doit être une personne morale qui réside au Canada, titulaire d'une licence ou d'une autre autorisation en vertu des lois du Canada ou d'une province pour exploiter au Canada une entreprise offrant au public ses services à titre de fiduciaire. Toute société de fiducie issue de la fusion ou du regroupement du fiduciaire avec une ou plusieurs sociétés de fiducie et toute société de fiducie qui succède au fiduciaire dans la quasi-totalité de ses activités de fiducie devient le fiduciaire remplaçant sans autre acte, mesure ou formalité, sous réserve de la remise d'un préavis au ministre de l'Emploi et du Développement social ou toute autre autorité gouvernementale requérant un tel préavis.

Le promoteur donne l'avis de remplacement du fiduciaire au souscripteur, au ministre du Revenu national, et à toute autre autorité gouvernementale requérant un tel avis.

17. RESPONSABILITÉS DU PROMOTEUR

Le promoteur est l'ultime responsable du régime, y compris de son administration conformément aux présentes conditions. Le promoteur demande l'enregistrement du régime à titre de REEE conformément aux lois fiscales applicables. Le promoteur dépose et produit toutes les déclarations de renseignements et autres documents qui concernent le régime comme l'exigent les lois fiscales applicables et les lois sur les subventions applicables.

18. ÉTATS, RELEVÉS ET REGISTRES

Le promoteur tient un compte pour le régime dans lequel sont portées les écritures suivantes :

- les cotisations versées au régime par le souscripteur ou en son nom,
- les placements, les opérations de placement et les revenus, gains et pertes de placement;
- les montants et bénéficiaires de paiements d'aide aux études;
- les sommes transférées à un autre REEE;
- les remboursements de subventions gouvernementales;
- les sommes payées à des établissements d'enseignement désignés au Canada;
- le remboursement de paiements pouvant être effectué au souscripteur et les remboursements de paiements déjà effectués;
- le montant des frais et autres charges payables par le régime;
- les paiements de revenu accumulés; et
- le solde de toute subvention gouvernementale détenue dans le régime et tout autre renseignement exigé en vertu d'une convention entre le promoteur et l'Emploi et Développement social Canada ou toute autre autorité gouvernementale en ce qui concerne les subventions gouvernementales.

Le souscripteur recevra un relevé annuel (ou plus fréquent, à l'entière discrétion du promoteur) sur lequel figurent les opérations visant le régime au cours de l'année précédente.

19. REMPLACEMENT DU PROMOTEUR

À la condition que le consentement écrit du fiduciaire ait été obtenu, ce consentement n'étant pas refusé sans motif raisonnable, le promoteur peut, en tout temps, céder ses droits et obligations en vertu du régime à toute autre société qui réside au Canada et qui est autorisée à assumer et à remplir les obligations du promoteur en vertu du régime, pour autant que le promoteur ait donné un préavis au ministre de l'Emploi et du Développement social ou toute autre autorité gouvernementale requérant un tel préavis. Tout cessionnaire de cette nature signe toute convention et autres documents nécessaires aux fins d'assumer ces droits et obligations.

Le nouveau promoteur donne avis du remplacement du promoteur en vertu des présentes au souscripteur, au ministre du Revenu national, et à toute autre autorité gouvernementale requérant un tel avis.

20. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DU FIDUCIAIRE ET DU PROMOTEUR

À l'exception des impôts et taxes que le promoteur doit payer et qu'il ne peut imputer à l'actif du régime ni déduire de l'actif du régime conformément aux lois fiscales applicables :

- le promoteur et le fiduciaire ne sauraient être responsables de toute perte ou de tout dommage subi ou occasionné par le régime, un souscripteur ou un bénéficiaire en raison de l'achat, de la vente ou de la conservation de tout placement, y compris de toute perte qui découle des actes posés par le promoteur ou le fiduciaire sur les instructions d'un mandataire nommé par un souscripteur pour donner des instructions de placement;;
- le promoteur et le fiduciaire ne sauraient être tenus personnellement responsables de tout impôt, taxe, intérêt ou pénalité qui peut être imposé au fiduciaire en ce qui concerne le régime en vertu des lois fiscales applicables, en raison de paiements prélevés sur le régime ou de l'achat, de la vente ou de la conservation de tout placement qui n'est pas un placement admissible
- le souscripteur s'engage en tout temps à tenir le promoteur et le fiduciaire indemnes et à couvrir à l'égard des remboursements de subventions gouvernementales exigés ou des impôts et taxes qui peuvent être exigés du promoteur ou du fiduciaire en raison de l'acquisition, de la conservation ou du transfert de tout placement ou en raison de paiements ou de distributions provenant du régime, faits conformément aux présentes conditions, ou du fait d'actes du promoteur ou du fiduciaire posés à la suite de toute instruction donnée au promoteur ou au fiduciaire, ou de leur refus de s'y soumettre, que cette instruction ait été donnée par le souscripteur ou par tout mandataire nommé par le souscripteur pour donner des instructions de placement.

21. MODIFICATIONS DU RÉGIME

Le fiduciaire ou le promoteur peuvent modifier périodiquement les conditions du présent texte du régime. Le souscripteur sera avisé de toute modification de cette nature. Il est interdit d'apporter aux présentes conditions des modifications ayant pour effet de rendre inadmissible le régime à titre de REEE ou de rendre un bénéficiaire inadmissible à recevoir des subventions gouvernementales en vertu des lois sur les subventions applicables, et toute modification peut être rétroactive.

22. AVIS

Tout avis donné par le souscripteur au promoteur ou au fiduciaire est valablement donné s'il est livré au bureau du promoteur où le régime est administré ou, s'il est envoyé par la poste, il doit être sous pli affranchi à l'adresse du promoteur à ce bureau et est réputé avoir été donné à la date où cet avis est livré au promoteur ou reçu par lui.

Tout avis, état, relevé ou reçu que le promoteur doit donner au souscripteur sera valablement donné s'il est remis en mains propres au souscripteur ou, s'il est envoyé par la poste, il doit être livré sous pli affranchi à l'adresse du souscripteur indiquée dans la demande, à moins qu'une nouvelle adresse n'ait été signifiée au promoteur dans un avis donné par le souscripteur ou, s'il y a lieu, le représentant successoral du souscripteur ou son représentant personnel. Tout avis, état, relevé ou reçu est réputé avoir été donné au moment où il est remis en mains propres au souscripteur ou, en cas d'envoi par la poste, le troisième jour après son expédition.

23. INSTRUCTIONS DU SOUSCRIPTEUR

Toutes les directives, instructions, désignations et autres renseignements que le souscripteur doit fournir en vertu du régime doivent être sous une forme acceptable pour le promoteur et le fiduciaire.

24. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Le souscripteur consent à ce que les renseignements fournis par le souscripteur au promoteur puissent être utilisés par le fiduciaire, le gouvernement du Canada et la province ou le territoire applicables et que ces renseignements soient partagés entre eux tel qu'exigé aux fins de l'administration du régime, conformément à ces modalités, aux lois sur les subventions applicables, aux lois fiscales applicables et par ailleurs conformément aux lois applicables.

25. DATE DE NAISSANCE ET RÉSIDENCE

La déclaration par le souscripteur de la date de naissance d'un bénéficiaire dans la demande ou dans une désignation écrite est réputée attester l'âge du bénéficiaire et constitue un engagement de la part du souscripteur de fournir toute autre preuve d'âge que le promoteur peut demander.

Le fiduciaire et le promoteur sont en droit de se fier aux registres du promoteur pour connaître l'adresse actuelle du bénéficiaire et du souscripteur afin d'établir leur résidence et domicile respectifs aux fins de l'administration du régime et de tout paiement qui en provient, sous réserve de la réception de tout avis écrit contraire en ce qui concerne un changement de résidence ou de domicile avant qu'un paiement de cette nature ne soit versé.

26. DÉCÈS DU SOUSCRIPTEUR

Le promoteur et le fiduciaire sont respectivement autorisés, comme ils le jugent souhaitable à leur entière discrétion, à divulguer tout renseignement au sujet du régime après le décès du souscripteur au représentant successoral du souscripteur ou à un bénéficiaire, ou aux deux. Si le bénéficiaire est mineur le jour du décès du souscripteur, ces renseignements peuvent être divulgués au parent qui a la garde, au tuteur légal ou au responsable public du bénéficiaire.

Si un souscripteur décède au moment où il y a deux souscripteurs :

- a) si le régime a été ouvert à l'extérieur de la province de Québec, le survivant assume tous les droits, privilèges et obligations du souscripteur décédé, et les héritiers, successeurs, ayants droit et représentants légaux du souscripteur décédé n'ont aucun droit en vertu du régime; ou
- b) si le régime a été ouvert dans la province de Québec, le *Code civil du Québec* et les autres lois en vigueur s'appliquent.

27. CONSIGNATION AU TRIBUNAL

En cas de différend au sujet de la personne autorisée légalement à ordonner et à recevoir des paiements du régime après le décès du souscripteur, le promoteur et le fiduciaire sont habilités à demander des directives au tribunal ou à payer la totalité ou une partie de l'actif du régime au tribunal et, dans l'un ou l'autre cas, à recouvrer entièrement les frais juridiques qu'ils ont engagés à cet égard, à titre de frais ou de débours en ce qui concerne le régime. Le promoteur et le fiduciaire ne sauraient être responsables de toute pénalité ou de toute perte ou tout dommage découlant du remboursement de subventions gouvernementales exigé en vertu des lois sur les subventions applicables, qui peut survenir en raison d'un tel paiement de l'actif du régime au tribunal.

28. HÉRITIERS, REPRÉSENTANTS ET AYANTS DROIT

Les présentes conditions lient les héritiers, représentants successoraux, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens, autres représentants personnels et légaux et ayants droit du souscripteur, ainsi que les successeurs et ayants droit respectifs du fiduciaire et du promoteur et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, ainsi que leur succession, leurs représentants successoraux, héritiers, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens et autres représentants personnels et légaux et ayants droit respectifs.

29. [VERSION ANGLAISE SEULEMENT.]

30. LOIS APPLICABLES

Le régime est régi par les lois de la province d'Ontario et les lois du Canada qui y sont applicables, et est interprété conformément à ces lois.

Le souscripteur convient expressément que toute action découlant du régime, ou qui le concerne, ne doit être intentée que devant un tribunal situé au Canada et le souscripteur reconnaît de façon irrévocable la compétence de ce tribunal pour soumettre tout litige et y consent.

Régime d'Épargne-Études de Placements mondiaux Sun Life

Texte du Régime (Régime individuel)

1. DÉFINITIONS

- a) **actif du régime** : Toutes les sommes cotisées au régime (y compris les transferts au régime d'un autre REEE), toutes les subventions gouvernementales versées au régime et tous revenus et gains tirés des placements, déduction faite des pertes et frais, charges et débours payables en vertu de l'article 13 et tout autre paiement du régime, y compris tous les placements et liquidités non placées détenus de temps à autre par le fiduciaire conformément au régime.
- b) **année d'entrée en vigueur du régime** :
- i) L'année au cours de laquelle le régime a été initialement constitué; ou
 - ii) dans le cas où une somme a été transférée dans le régime d'un autre REEE, l'année au cours de laquelle le régime a été initialement constitué ou, si elle est antérieure, l'année au cours de laquelle l'autre REEE a été constitué.
- c) **bénéficiaire** : Le particulier que le souscripteur désigne conformément à l'article 3, auquel ou au nom duquel un paiement d'aide aux études sera accordé en vertu du régime si le particulier y est admissible.
- d) **date finale de cotisation** :
- i) Si le régime n'est pas un régime déterminé, le dernier jour de la 31^e année qui suit l'année d'entrée en vigueur du régime; et
 - ii) si le régime est un régime déterminé, le dernier jour de la 35^e année qui suit l'année d'entrée en vigueur du régime.
- e) **date finale de dissolution** :
- i) Si le régime n'est pas un régime déterminé, le dernier jour de la 35^e année qui suit l'année d'entrée en vigueur du régime; et
 - ii) si le régime est un régime déterminé, le dernier jour de la 40^e année qui suit l'année d'entrée en vigueur du régime.
- f) **demande** : La demande d'adhésion du souscripteur à un régime d'épargne-études **GESTION D'ACTIFS PMSL INC.**
- g) **établissement d'enseignement agréé au Canada** : Un des établissements d'enseignement suivants situés au Canada : université, collège ou autre établissement d'enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province au titre de la *Loi fédérale sur les prêts aux étudiants*, soit par une autorité compétente en application de la *Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants*, ou désigné par le ministre de l'Éducation du Québec en application de la *Loi sur l'aide financière aux études*, L.R.Q., c. A-13.3.
- h) **établissement d'enseignement postsecondaire** :
- i) un établissement d'enseignement agréé au Canada,
 - ii) un établissement d'enseignement au Canada reconnu par le ministre de l'Emploi et du Développement social comme offrant des cours – sauf les cours permettant d'obtenir des crédits universitaires – qui visent à donner ou augmenter la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, ou
 - iii) un établissement d'enseignement à l'étranger offrant des cours de niveau postsecondaire et qui est :
 - A. une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement auquel le bénéficiaire était inscrit à un cours d'une durée d'au moins 13 semaines consécutives, ou
 - B. une université à laquelle le bénéficiaire était inscrit à temps plein à un cours d'une durée d'au moins trois semaines consécutives.
- i) **fiduciaire** : La Compagnie Trust Royal ou tout fiduciaire de remplacement nommé en vertu de l'article 16.
- j) **lois fiscales applicables** : La *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada), son règlement d'application et toute loi provinciale applicable relative à l'impôt sur le revenu visant les régimes d'épargne-études, dans leur version modifiée de temps à autre.
- k) **lois sur les subventions applicables** :
- La *Loi canadienne sur l'épargne-études* (Canada), la Loi sur les impôts (Québec) à l'égard de l'incitatif québécois à l'épargne-études et toute autre loi provinciale sur les régimes d'épargne-études qui peut être adoptée et entrer en vigueur de temps à autre, selon le cas, et tout règlement y afférent, dans leur version modifiée de temps à autre.
- l) **niveau postsecondaire** : Un programme de formation technique ou professionnelle d'un établissement d'enseignement situé au Canada reconnu par le ministre de l'Emploi et du Développement social comme offrant des cours – sauf les cours permettant d'obtenir des crédits universitaires – qui vise à donner ou augmenter la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle.
- m) **paiement d'aide aux études** : Tout montant, à l'exception d'un remboursement de paiements, payé sur le régime conformément à l'alinéa 10a) au bénéficiaire, ou pour son compte, afin de l'aider à poursuivre ses études au niveau postsecondaire.
- n) **paiement de revenu accumulé** : Tout montant payé sur le régime, à l'exception d'un paiement visé aux alinéas 14a) et 14c) à 14f), dans la mesure où il dépasse la juste valeur marchande de toute contrepartie donnée au régime pour le paiement du montant.
- o) **placement admissible** : Tout placement, qui est un placement admissible pour un régime enregistré d'épargne-études selon les lois fiscales applicables.
- p) **placements interdits** : Un bien (sauf un bien exclu visé par règlement au sens donné dans la Loi de l'impôt) qui constitue :
- i) une dette du souscripteur;
 - ii) une action du capital-actions ou une dette d'une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :
 - iii) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le souscripteur a une participation notable;
 - iv) une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec le souscripteur ou une personne ou une société de personnes décrite au sous-alinéa i);
 - v) un intérêt ou un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d'acquérir une telle action, participation ou dette; ou
 - vi) un bien visé par règlement (au sens donné dans la Loi de l'impôt).
- q) **plafond cumulatif de REEE** : Le « plafond cumulatif de REEE » au sens des lois fiscales applicables.
- r) **programme de formation admissible** : Un programme de niveau postsecondaire d'une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l'étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine.
- s) **programme de formation déterminé** : Un programme de niveau postsecondaire d'une durée minimale de trois semaines consécutives, qui prévoit des cours auxquels l'étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois.
- t) **programme provincial désigné** : Tout programme administré au titre d'un accord conclu en vertu de l'article 12 de la *Loi canadienne sur l'épargne-études*, tel que le programme Subvention pour l'épargne-études Avantage Saskatchewan, ou tout programme établi en vertu des lois d'une province pour encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution d'une épargne dans les régimes enregistrés d'épargne-études, tel que l'incitatif québécois à l'épargne-études.
- u) **promoteur** : Gestion d'actifs PMSL inc. ou tout promoteur remplaçant en vertu de l'article 19.
- v) **REEE** : Un « régime enregistré d'épargne-études » au sens des lois fiscales applicables.
- w) **REER** : Un régime enregistré d'épargne-retraite au sens des lois fiscales applicables.
- x) **régime** : Le régime d'épargne-études établi par la demande et le présent texte du régime.
- y) **régime déterminé** : Un régime d'épargne-études qui répond aux conditions suivantes :
- i) le régime ne peut, à aucun moment, compter plus d'un bénéficiaire;
 - ii) le bénéficiaire du régime est un particulier à l'égard duquel les alinéas 118.3(1)a) à b) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) s'appliquent pour son année d'imposition se terminant dans la trente et unième année suivant l'année d'entrée en vigueur du régime; et
 - iii) le régime prévoit qu'aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire après la fin de la trente-cinquième année suivant l'année d'entrée en vigueur du régime.
- z) **remboursement de paiements** :
- i) le remboursement d'une cotisation, si la cotisation a été effectuée autrement qu'au moyen d'un transfert d'un autre REEE; ou
 - ii) le remboursement d'un montant versé au régime au moyen d'un transfert d'un autre REEE, qui aurait constitué un remboursement de paiements dans le cadre de l'autre REEE s'il avait été versé directement au souscripteur de cet autre REEE.
- aa) **représentant successoral** : Un exécuteur, administrateur, administrateur testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire, qu'un ou plusieurs d'entre eux aient été désignés.
- bb) **responsable public** : En ce qui concerne le bénéficiaire d'un régime d'épargne-études pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l'organisme ou l'établissement qui a la charge du bénéficiaire ou le curateur public de la province où le bénéficiaire réside.

cc) **souscripteur :**

- i) chaque particulier, ou le responsable public (au sens des lois fiscales applicables), identifié à titre de souscripteur dans la demande ;
- ii) tout autre particulier, ou autre responsable public qui a acquis, avant ce moment et aux termes d'un accord écrit, les droits d'un responsable public à titre de souscripteur du régime ;
- iii) un particulier qui, avant ce moment, a acquis, en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou d'un accord écrit, les droits de souscripteur du régime de partager des biens entre lui-même et un souscripteur du régime en règlement de droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec ;
- iv) après le décès d'une personne décrite aux sous-alinéas i) à iii), toute autre personne (ou la succession de la personne décédée) qui acquiert le droit de la personne décédée à titre de souscripteur du régime ou qui verse des cotisations au régime en faveur d'un bénéficiaire ;
- v) lorsque deux particuliers sont identifiés en tant que souscripteurs dans la demande, il doit s'agir d'époux ou de conjoints de fait.
- vi) après le 27 mars 2023, un particulier (autre qu'une fiducie) qui est le parent légal d'un bénéficiaire, et l'ancien époux ou conjoint de fait du particulier qui est l'autre parent légal du bénéficiaire.

N'est pas un souscripteur tout particulier ou responsable public dont les droits à titre de souscripteur du régime ont été acquis avant ce moment dans les circonstances visées aux sous-alinéas ii) ou iii) ci-dessus.

Lorsque le contexte l'exige ou le permet, le mot « souscripteur » doit se lire comme si le mot « souscripteurs » était utilisé.

dd) **subventions gouvernementales :**

- i) La subvention canadienne pour l'épargne-études payée ou payable en vertu de l'article 5 de la *Loi canadienne sur l'épargne-études* (Canada);
- ii) le Bon d'études canadien payé ou payable en vertu de l'article 6 de la *Loi canadienne sur l'épargne-études* (Canada);
- iii) l'incitatif québécois à l'épargne-études payé ou payable en vertu de la *Loi sur les impôts* (Québec) à l'égard de cotisations versées après le 20 février 2007; et
- iv) toute subvention payable en vertu de toute autre loi provinciale sur les régimes d'épargne-études qui peut être adoptée et entrer en vigueur de temps à autre, et tout règlement y afférent, dans leur version modifiée de temps à autre.

2. **CONVENTION**

La demande d'adhésion du souscripteur à un régime d'épargne-études Placements mondiaux Sun Life et le présent texte du régime constituent une convention entre le promoteur, le fiduciaire et le souscripteur à l'égard d'un régime d'épargne-études.

3. **BÉNÉFICIAIRE**

Le souscripteur peut désigner tout particulier à titre de bénéficiaire dans la demande. Une désignation faite après 2003 ne peut être faite que :

- a) si le numéro d'assurance sociale du particulier a été fourni au promoteur avant la désignation et que le particulier réside au Canada au moment de la désignation; ou
- b) si la désignation est effectuée conjointement avec un transfert de biens dans le régime à partir d'un autre REEE dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert et, sauf si le particulier ne réside pas au Canada et n'avait pas de numéro d'assurance sociale avant que la désignation ne soit effectuée, que le numéro d'assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant la désignation.

En tout temps, sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus, le souscripteur peut désigner un autre particulier pour remplacer un bénéficiaire en remettant au promoteur un avis écrit de cette désignation dans une forme qui convient au promoteur et avec les renseignements qu'il exige. Si le promoteur reçoit plusieurs désignations de remplacement, celle qui prévaut est celle qui porte la date la plus récente.

4. **AVIS DE DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE**

Dans les 90 jours suivant la désignation d'un bénéficiaire par le souscripteur, le promoteur doit informer le bénéficiaire (ou, si le bénéficiaire est âgé de moins de 19 ans au moment de la désignation et réside habituellement avec un parent ou un tuteur légal ou est à la charge d'un responsable public au sens des lois fiscales applicables, ce parent, tuteur légal ou responsable public) par écrit de l'existence du régime et des nom et adresse du souscripteur.

5. **COTISATIONS**

Les cotisations au régime ne comprennent pas les montants qui y sont versés en vertu des lois sur les subventions applicables ou, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, les sommes versées dans le régime en vertu ou par l'effet, selon le cas, d'un programme provincial désigné ou de tout autre programme dont l'objet est semblable à celui d'un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province (à l'exception d'une somme versée dans le régime par un responsable public en sa qualité de souscripteur du régime).

Aucune cotisation ne peut être faite au régime sauf par le souscripteur ou en son nom en faveur du bénéficiaire ou une cotisation faite au moyen d'un transfert d'un autre REEE, à l'une des conditions suivantes :

- a) le bénéficiaire réside au Canada au moment de la cotisation et, à moins que le régime n'ait été constitué avant 1999, le numéro d'assurance sociale du bénéficiaire a été fourni au promoteur avant que la cotisation ne soit versée,
- b) la cotisation est effectuée au moyen d'un transfert d'un autre REEE dont le bénéficiaire était bénéficiaire immédiatement avant le transfert, ou

- c) la cotisation est effectuée au moyen d'un transfert d'un autre REEE et le père ou la mère (au sens de cette expression à l'alinéa 252(2)a) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada)) du bénéficiaire était le père ou la mère d'une personne qui était un bénéficiaire au terme de l'autre REEE et le bénéficiaire réside au Canada au moment de la cotisation et, à moins que le régime n'ait été constitué avant 1999, le numéro d'assurance sociale du bénéficiaire a été fourni au promoteur avant que la cotisation par voie de transfert est effectué.

Par dérogation à la disposition qui précède :

- d) aucune cotisation n'est moindre que le montant de la cotisation minimale, le cas échéant, établie par le promoteur de temps à autre,
- e) aucune cotisation ne peut être versée au régime par le souscripteur ou en son nom après la date finale de cotisation, et
- f) une cotisation au moyen d'un transfert d'un autre REEE ne sera pas autorisée si l'autre REEE a fait un paiement de revenu accumulé.

Le souscripteur assume seul la responsabilité de veiller à ce que le montant total des cotisations versées à l'égard du bénéficiaire en vertu du régime et de tout autre REEE n'excède pas le plafond cumulatif de REEE.

7. **SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES**

Si le bénéficiaire est admissible aux subventions gouvernementales en vertu des lois sur les subventions applicables, à la demande du souscripteur et sur remise de toutes les formules remplies exigées en vertu des lois sur les subventions applicables et par le promoteur, le promoteur demandera les subventions gouvernementales à l'égard du bénéficiaire. Il n'appartient pas au promoteur et au fiduciaire de déterminer si le bénéficiaire est admissible aux subventions gouvernementales.

Le promoteur fait payer par le fiduciaire, au moyen d'un prélèvement sur l'actif du régime, tout remboursement de subventions gouvernementales exigé en vertu des lois sur les subventions applicables et des lois fiscales applicables.

7. **PLACEMENTS**

L'actif du régime est investi conformément aux instructions du souscripteur, dans une forme qui convient au promoteur, à la condition que tout placement proposé respecte les exigences du promoteur en matière de placement, le cas échéant, qui sont communiquées au souscripteur de temps à autre. Le promoteur peut, à son entière discrétion, conserver une partie de l'actif du régime en liquidités aux fins de l'administration du régime. Si le régime a un déficit de trésorerie, comme le détermine le promoteur à son entière discrétion, le promoteur peut faire en sorte de réaliser des placements dans le régime, à son choix, pour couvrir le déficit de trésorerie, y compris aux fins de payer les dépenses, taxes, impôts, frais et autres montants, étant entendu que sont inclus les frais et autres montants payables en vertu de l'article 13. Toute somme non placée est déposée auprès du fiduciaire ou d'un membre du groupe du fiduciaire. Les intérêts payables au régime en ce qui concerne ces soldes de trésorerie sont déterminés par le promoteur de temps à autre, à son entière discrétion, sans qu'aucun montant ni taux minimum ne soit imposé. Le fiduciaire verse les intérêts au promoteur à des fins d'inclusion dans le régime et le promoteur crédite les intérêts appropriés à l'actif du régime. Le fiduciaire ne saurait être tenu de veiller à ce que les intérêts soient inclus dans l'actif du régime par le promoteur et n'est pas responsable si cette inclusion n'est pas effectuée. Tout placement dans un fonds distinct sera détenu au nom d'un propriétaire apparent. Le promoteur et le souscripteur désignent le fiduciaire en tant que bénéficiaire aux termes de tout fonds distinct détenu en vertu du régime. Au moment du décès du souscripteur, le produit du fonds distinct est versé au régime et fait partie de l'actif du régime devant être traité conformément aux modalités du présent texte du régime.

Le souscripteur assume seul la responsabilité de choisir les placements du régime et de déterminer si tout placement devrait être acheté, vendu ou conservé par le régime. En l'absence de toute instruction de la part du souscripteur, le promoteur peut, à son entière discrétion, faire en sorte de réaliser suffisamment de placements pour permettre le paiement de toute somme devant être payée en vertu du régime.

Le placement de l'actif du régime ne saurait aucunement se limiter aux placements autorisés pour les fiduciaires en vertu de toute loi fédérale, provinciale ou territoriale applicable ou de ses critères de planification ou de ses exigences sur la diversification du placement de l'actif du régime pouvant être imposés pour les fiduciaires.

Le souscripteur assume seul la responsabilité de veiller à ce que les placements du régime soient et demeurent des placements admissibles et que de tels placements ne constituent pas, maintenant et à l'avenir, des placements interdits. Après le 22 mars 2017, le promoteur exercera le soin, la diligence et la compétence d'une personne raisonnablement prudente pour minimiser la possibilité que le régime détienne un placement non admissible.

8. MESURES D'ENTREPRISE

Le promoteur et le fiduciaire n'ont aucun devoir ni aucune responsabilité en matière de vote, de souscription, de conversion ou de dépôt de l'actif du régime à l'égard d'une fusion, d'un regroupement, d'une réorganisation, d'une mise sous séquestre, d'une faillite, d'une instance en insolvabilité, d'une offre publique d'achat ou d'échange, d'une offre publique de rachat, d'une émission de droits ou d'éventualités comparables se rattachant aux placements du régime, si ce n'est conformément à une directive du souscripteur.

9. REMBOURSEMENT DE PAIEMENTS

Le souscripteur peut, à tout moment et dans la forme écrite qui convient au promoteur, demander un remboursement de paiements dont le montant ne dépasse pas la valeur de l'actif du régime, moins la somme totale de toutes les subventions gouvernementales détenues dans le régime.

Dans les 30 jours de la réception de la demande écrite par le promoteur (ou dans un délai plus bref que le promoteur peut fixer à son entière discrétion), le remboursement de paiements est effectué au souscripteur ou au bénéficiaire si le souscripteur l'a demandé par écrit.

S'il y a plusieurs souscripteurs au moment où un remboursement de paiements est demandé, le remboursement de paiements est réputé dû aux deux souscripteurs conjointement et peut être effectué aux deux souscripteurs ou à l'un d'eux, conformément aux instructions des souscripteurs. En l'absence d'instructions de cette nature, le remboursement de paiements est effectué aux deux souscripteurs conjointement. Les remboursements de paiements effectués à l'un des souscripteurs ou aux deux, selon le cas, constituent pour le promoteur et le fiduciaire une quittance valide du remboursement de paiements effectué.

10. PAIEMENTS D'AIDE AUX ÉTUDES ET AUTRES PAIEMENTS

À la réception d'instructions de la part du souscripteur dans une forme qui convient au promoteur, le promoteur fait en sorte que le fiduciaire prélève sur l'actif du régime, y compris toute subvention gouvernementale détenue dans le régime, sous réserve des dispositions des lois sur les subventions

applicables, le montant ou les montants que le souscripteur demande de verser :

- a) au bénéficiaire, ou pour son compte, en tant que paiement d'aide aux études,
 - i) à condition que le bénéficiaire :
 - A. soit inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant dans un établissement d'enseignement postsecondaire; ou
 - B. soit âgé d'au moins 16 ans et soit inscrit comme étudiant dans un programme de formation déterminé d'un établissement d'études postsecondaires; et
 - ii) à condition de plus que le bénéficiaire :
 - A. ait rempli la condition énoncée à la division 10a)(i)(A) et
 - a) l'ait remplie pendant au moins treize semaines consécutives comprises dans la période de douze mois se terminant à ce moment; ou
 - b) que le total du paiement d'aide aux études et des autres paiements d'aide aux études versés dans le cadre du présent régime et de tout autre REEE du promoteur au bénéficiaire, ou pour son compte, au cours de la période de douze mois se terminant à ce moment ne dépasse pas 5 000 \$ avant le 28 mars 2023 ou 8 000 \$ après le 27 mars 2023 ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l'application de la *Loi canadienne sur l'épargne-études* approuve par écrit relativement au bénéficiaire ; ou
 - B. remplisse la condition énoncée au sous-alinéa 10.a)i)B et que le total du paiement et des autres paiements d'aide aux études versés au bénéficiaire, ou pour son compte, dans le cadre d'un REEE du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas 2 500 \$ avant le 28 mars 2023 ou 4 000 \$ après le 27 mars 2023 ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l'application de la *Loi canadienne sur l'épargne-études* approuve par écrit relativement au bénéficiaire.

Malgré ce qui précède, un paiement d'aide aux études peut être versé à tout moment au cours de la période de six mois qui suit le moment auquel le bénéficiaire cesse d'être inscrit comme étudiant à un programme de formation admissible ou un programme de formation déterminé, dans le cas où le paiement d'aide aux études aurait été conforme aux exigences qui précèdent s'il avait été fait immédiatement avant ce moment.

Le fiduciaire fait en sorte que la totalité ou une partie de chaque paiement d'aide aux études soit effectué à partir de toute subvention gouvernementale détenue dans le régime, conformément aux conditions des lois sur les subventions applicables et selon ce qu'elles permettent.

Le promoteur détermine si les conditions pour verser un paiement d'aide aux études ont été respectées. Sa décision est finale et lie le souscripteur et le bénéficiaire;

- b) à un établissement d'enseignement agréé au Canada ou à une fiducie en sa faveur;
- c) à un autre REEE tant qu'aucun paiement de revenu accumulé n'a été effectué en vertu de l'alinéa 10d) ou
- d) à titre de paiement de revenu accumulé, à condition que :
 - i) le paiement soit versé à un souscripteur qui réside au Canada aux fins fiscales, ou pour son compte, au moment où le paiement est effectué;

- ii) le paiement ne soit pas versé conjointement à plusieurs souscripteurs, ou pour leur compte; et
- iii) l'un des cas suivants
 - A. que le paiement soit versé après la 9^e année qui suit l'année d'entrée en vigueur du régime et que chaque particulier (autre qu'un particulier décédé) qui est ou a été un bénéficiaire, ait atteint l'âge de 21 ans avant que le paiement ne soit effectué et n'ait pas droit, au moment où le paiement est effectué, à un paiement d'aide aux études, en vertu du régime;
 - B. que le paiement soit versé dans la 35^e année qui suit l'année d'entrée en vigueur du régime si le régime n'est pas un régime déterminé;
 - C. que le paiement soit versé dans la 40^e année qui suit l'année d'entrée en vigueur du régime si le régime est un régime déterminé; ou
 - D. que chaque particulier ayant été bénéficiaire soit décédé au moment où le paiement est effectué.

À la demande du souscripteur et sur réception des documents pertinents nécessaires, si le bénéficiaire a une déficience mentale grave et prolongée qui l'empêche, ou pourrait vraisemblablement l'empêcher, de s'inscrire à un programme de formation admissible dans un établissement d'enseignement postsecondaire, le promoteur demandera au ministre du Revenu national la permission de renoncer à appliquer les conditions énoncées à la division 10d)(iii)(A) pour faire des paiements de revenu accumulé.

S'il y a plusieurs souscripteurs au moment où un paiement de revenu accumulé est demandé, le paiement doit être fait au souscripteur qui en a fait la demande. Tout paiement de cette nature versé à l'un des souscripteurs, tel que demandé, constitue pour le promoteur et le fiduciaire une quittance valide du paiement effectué.

11. DISSOLUTION

Le régime est dissout à la première des dates suivantes :

- a) la date que le souscripteur a indiquée dans la demande ou une autre date que le souscripteur a indiquée dans un document écrit convenant au promoteur (si plusieurs documents de cette nature ont été remis au promoteur, celui qui porte la date la plus récente prévaut);
 - b) le dernier jour de février de l'année qui suit l'année où le premier paiement de revenu accumulé du régime est versé sur le régime;
 - c) la date où l'enregistrement du régime en tant que REEE est révoqué par le ministre du Revenu national; ou
 - d) la date finale de dissolution.
- S'il reste des actifs du régime à sa dissolution ou immédiatement avant, le promoteur fait en sorte que le fiduciaire paie sur l'actif du régime :
- e) tous les frais ou charges qui demeurent impayés;
 - f) un remboursement de paiements au souscripteur, au montant qui serait autorisé en vertu de l'article 9;
 - g) un remboursement de toute subvention gouvernementale exigé en vertu des lois sur les subventions applicables; et
 - h) tout montant demeurant dans le régime après les paiements décrits aux alinéas e), f) et g) ci-dessus, à l'établissement d'enseignement agréé au Canada désigné par le souscripteur ou, si une désignation de cette nature n'a pas été faite, choisi par le promoteur.

12. ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT AGRÉÉ AU CANADA

Le souscripteur désigne un établissement d'enseignement agréé au Canada dans une forme qui convient au promoteur. Le souscripteur peut changer l'établissement d'enseignement agréé au Canada en tout temps en remettant au promoteur un avis écrit de ce changement dans une forme qui convient au promoteur et comprenant les renseignements qu'il exige. Si le promoteur a reçu plusieurs avis de cette nature, celui qui porte la date la plus récente prévaut.

13. FRAIS ET CHARGES

Sous réserve des restrictions des lois sur les subventions applicables, le promoteur et le fiduciaire ont droit à des frais et charges raisonnables, qui peuvent être établis de temps à autre, pour leurs services en vertu du régime et pour rembourser tous les coûts et débours (y compris tous les impôts et taxes) raisonnablement engagés dans l'exécution de leurs obligations en vertu des présentes, y compris des frais de courtage, des commissions et autres frais engagés pour effectuer tout placement. Le promoteur et le fiduciaire ont le droit de changer le montant de ces frais ou charges ultérieurement, sur préavis raisonnable au souscripteur. À moins d'être payés directement au promoteur et au fiduciaire, tous les montants payables en vertu du présent article (ainsi que tout impôt et taxe applicables) sont imputés à l'actif du régime sur lequel ils sont prélevés (à l'exclusion de toute subvention gouvernementale) d'une manière que le promoteur et le fiduciaire déterminent, et le promoteur peut, à son entière discrétion, faire en sorte que soient réalisés des placements de son choix détenus dans le régime afin de payer ces frais et autres montants. Le souscripteur autorise le promoteur et le fiduciaire, ensemble ou séparément, à nommer et à employer des mandataires à qui ils peuvent respectivement déléguer leurs pouvoirs, obligations et responsabilités dans le cadre du régime.

14. NOMINATION ET RESPONSABILITÉS DU FIDUCIAIRE

Le fiduciaire accepte d'agir à titre de fiduciaire de l'actif du régime et, sous réserve du paiement de frais et charges en vertu de l'article 13, détient, investit et réinvestit irrévocablement l'actif du régime aux fins suivantes :

- a) le versement de paiements d'aide aux études;
- b) le versement de paiements de revenu accumulé;
- c) le remboursement de paiements;
- d) le remboursement de sommes (et le paiement de sommes liées à ce remboursement) en vertu de la *Loi canadienne sur l'épargne-études* (Canada) ou d'un programme provincial désigné;
- e) le versement de paiements à des établissements d'enseignement désignés au Canada ou à une fiducie en leur faveur; ou
- f) le versement de paiements à une fiducie qui détient irrévocablement les biens d'un régime enregistré d'épargne-études à l'une des fins énoncées aux alinéas a) à e) ci-dessus.

Le fiduciaire dépose et produit toutes les déclarations de renseignements et autres documents qui concernent le régime, comme l'exigent les lois fiscales applicables et les lois sur les subventions applicables.

15. OPÉRATIONS INTÉRESSÉES

Les services du fiduciaire ne sont pas exclusifs et, sous réserve des limitations stipulées par ailleurs dans les présentes modalités en ce qui a trait aux pouvoirs du fiduciaire, ce dernier aura la faculté et l'autorisation expresse, à toutes fins utiles et à son entière discrétion, de nommer ou d'engager toute personne, entreprise, firme, société de personnes, association, fiducie ou personne morale dont il peut être directement ou indirectement membre du groupe ou dans laquelle il détient une participation directe ou indirecte, que ce soit pour son propre compte ou pour celui d'un tiers (en qualité de fiduciaire ou autrement), d'investir dans les activités de l'une d'elles, ou de passer des contrats ou de traiter avec celles-ci, et d'en tirer un profit, sans être tenu de rendre compte et sans contrevenir aux présentes modalités.

16. REMPLACEMENT DU FIDUCIAIRE

Le fiduciaire peut démissionner à titre de fiduciaire du régime en fournissant un avis écrit de sa démission dans le délai de préavis convenu entre le promoteur et le fiduciaire par écrit. Le fiduciaire démissionne sur réception d'un préavis écrit de 90 jours du promoteur, dans la mesure où il est convaincu que le fiduciaire remplaçant proposé assumera et remplira correctement les fonctions et responsabilités de fiduciaire en vertu des présentes.

Sur réception d'un avis de démission du fiduciaire, ou après avoir avisé le fiduciaire de démissionner, le promoteur choisit aussitôt un fiduciaire remplaçant. Si le promoteur omet de nommer un fiduciaire remplaçant dans les 30 jours de la réception de l'avis de démission ou de la remise de l'avis demandant au fiduciaire de démissionner, le fiduciaire est en droit de nommer un fiduciaire remplaçant. La démission du fiduciaire n'entre en vigueur que lorsque le fiduciaire remplaçant a été nommé et lorsque l'avis de remplacement a été remis par le promoteur au ministre de l'Emploi et du Développement social ou toute autre autorité gouvernementale requérant un tel avis.

Une fois nommé, le fiduciaire remplaçant devient, sans autre acte, mesure ou formalité, le fiduciaire en vertu des présentes et il est, sans cession ou transfert, investi des mêmes pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités que le fiduciaire en vertu des présentes et chargé de l'actif du régime comme si le fiduciaire remplaçant avait été le fiduciaire initial. Le fiduciaire signe et remet au fiduciaire remplaçant tous les transferts, cessions et autres actes de translation souhaitables ou nécessaires pour donner effet à la nomination du fiduciaire remplaçant. Tout fiduciaire remplaçant doit être une personne morale qui réside au Canada, titulaire d'une licence ou d'une autre autorisation en vertu des lois du Canada ou d'une province pour exploiter au Canada une entreprise offrant au public ses services à titre de fiduciaire.

Toute société de fiducie issue de la fusion ou du regroupement du fiduciaire avec une ou plusieurs sociétés de fiducie et toute société de fiducie qui succède au fiduciaire dans la quasi-totalité de ses activités de fiducie devient le fiduciaire remplaçant sans autre acte, mesure ou formalité, sous réserve de la remise d'un préavis au ministre de l'Emploi et du Développement social ou toute autre autorité gouvernementale requérant un tel préavis.

Le promoteur donne l'avis de remplacement du fiduciaire au souscripteur, au ministre du Revenu national, et à toute autre autorité gouvernementale requérant un tel avis.

17. RESPONSABILITÉS DU PROMOTEUR

Le promoteur est l'ultime responsable du régime, y compris de son administration conformément aux présentes conditions. Le promoteur demande l'enregistrement du régime à titre de REEE conformément aux lois fiscales applicables.

Le promoteur dépose et produit toutes les déclarations de renseignements et autres documents qui concernent le régime comme l'exigent les lois fiscales applicables et les lois sur les subventions applicables.

18. ÉTATS, RELEVÉS ET REGISTRES

Le promoteur tient un compte pour le régime dans lequel sont portées les écritures suivantes :

- a) les cotisations versées au régime par le souscripteur ou en son nom;
- b) les placements, les opérations de placement et les revenus, gains et pertes de placement;
- c) les paiements d'aide aux études;
- d) les sommes transférées à un autre REEE;
- e) les remboursements de subventions gouvernementales;
- f) les sommes payées à des établissements d'enseignement désignés au Canada;
- g) le remboursement des paiements pouvant être effectué au souscripteur et les remboursements de paiements déjà effectués;
- h) le montant des frais et autres charges payables par le régime;
- i) les paiements de revenu accumulés; et
- j) le solde de toute subvention gouvernementale détenue dans le régime et tout autre renseignement exigé en vertu d'une convention entre le promoteur et le ministre de l'Emploi et du Développement social Canada ou toute autre autorité gouvernementale en ce qui concerne les subventions gouvernementales. Le souscripteur recevra un relevé annuel (ou plus fréquent, à l'entière discrétion du promoteur) sur lequel figurent les opérations visant le régime au cours de l'année précédente.

19. REMPLACEMENT DU PROMOTEUR

À la condition que le consentement écrit du fiduciaire ait été obtenu, ce consentement n'étant pas refusé sans motif raisonnable, le promoteur peut, en tout temps, céder ses droits et obligations en vertu du régime à toute autre société qui réside au Canada et qui est autorisée à assumer et à remplir les obligations du promoteur en vertu du régime, pour autant que le promoteur ait donné un préavis au ministre de l'Emploi et du Développement social ou toute autre autorité gouvernementale requérant un tel préavis. Tout cessionnaire de cette nature signe toute convention et autres documents nécessaires aux fins d'assumer ces droits et obligations.

Le nouveau promoteur donne avis du remplacement du promoteur en vertu des présentes au souscripteur, au ministre du Revenu national, et à toute autre autorité gouvernementale requérant un tel avis.

20. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DU FIDUCIAIRE ET DU PROMOTEUR

À l'exception des impôts et taxes que le promoteur doit payer et qu'il ne peut imputer à l'actif du régime ni déduire de l'actif du régime conformément aux lois fiscales applicables :

- a) le promoteur et le fiduciaire ne sauraient être responsables de toute perte ou de tout dommage subi ou occasionné par le régime, un souscripteur ou un bénéficiaire en raison de l'achat, de la vente ou de la conservation de tout placement, y compris de toute perte qui découle des actes posés par le promoteur ou le fiduciaire sur les instructions d'un mandataire nommé par un souscripteur pour donner des instructions de placement;
- b) le promoteur et le fiduciaire ne sauraient être tenus personnellement responsables de tout impôt, taxe, intérêt ou pénalité qui peut être imposé au fiduciaire en ce qui concerne le régime en vertu des lois fiscales applicables, en raison de paiements prélevés sur le régime ou de l'achat, de la vente ou de la conservation de tout placement qui n'est pas un placement admissible
- c) le souscripteur s'engage en tout temps à tenir le promoteur et le fiduciaire indemnes et à couvrir à l'égard des remboursements de subventions gouvernementales exigés ou des impôts et taxes qui peuvent être exigés du promoteur ou du fiduciaire en raison de l'acquisition, de la conservation ou du transfert de tout placement ou en raison de paiements ou de distributions provenant du régime, faits conformément aux présentes conditions, ou du fait d'actes du promoteur ou du fiduciaire posés à la suite de toute instruction donnée au promoteur ou au fiduciaire, ou de leur refus de s'y soumettre, que cette instruction ait été donnée par le souscripteur ou par tout mandataire nommé par le souscripteur pour donner des instructions de placement.

21. MODIFICATIONS DU RÉGIME

Le fiduciaire ou le promoteur peuvent modifier périodiquement les conditions du présent texte du régime. Le souscripteur sera avisé de toute modification de cette nature. Il est interdit d'apporter aux présentes conditions des modifications ayant pour effet de rendre inadmissible le régime à titre de REEE ou de rendre le bénéficiaire inadmissible à recevoir des subventions gouvernementales en vertu des lois sur les subventions applicables, et toute modification peut être rétroactive.

22. AVIS

Tout avis donné par le souscripteur au promoteur ou au fiduciaire est valablement donné s'il est livré au bureau du promoteur où le régime est administré ou, s'il est envoyé par la poste, il doit être sous pli affranchi à l'adresse du promoteur à ce bureau et est réputé avoir été donné à la date où cet avis est livré au promoteur ou reçu par lui.

Tout avis, état, relevé ou reçu que le promoteur doit donner au souscripteur sera valablement donné s'il est remis en mains propres au souscripteur ou, s'il est envoyé par la poste, il doit être livré sous pli affranchi à l'adresse du souscripteur indiquée dans la demande, à moins qu'une nouvelle adresse n'ait été signifiée au promoteur dans un avis donné par le souscripteur ou, s'il y a lieu, le représentant successoral du souscripteur ou son représentant personnel. Tout avis, état, relevé ou reçu est réputé avoir été donné au moment où il est remis en mains propres au souscripteur ou, en cas d'envoi par la poste, le troisième jour après son expédition.

23. INSTRUCTIONS DU SOUSCRIPTEUR

Toutes les directives, instructions, désignations et autres renseignements que le souscripteur doit fournir en vertu du régime doivent être sous une forme acceptable pour le promoteur et le fiduciaire.

24. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Le souscripteur consent à ce que les renseignements fournis par le souscripteur au promoteur puissent être utilisés par le fiduciaire, le gouvernement du Canada et la province ou le territoire applicables et que ces renseignements soient partagés entre eux tel qu'exigé aux fins de l'administration du régime, conformément à ces modalités, aux lois sur les subventions applicables, aux lois fiscales applicables et par ailleurs conformément aux lois applicables.

25. DATE DE NAISSANCE ET RÉSIDENCE

La déclaration par le souscripteur de la date de naissance du bénéficiaire dans la demande ou dans une désignation écrite est réputée attester l'âge du bénéficiaire et constitue un engagement de la part du souscripteur de fournir toute autre preuve d'âge que le promoteur peut demander.

Le fiduciaire et le promoteur sont en droit de se fier aux registres du promoteur pour connaître l'adresse actuelle du bénéficiaire et du souscripteur afin d'établir leur résidence et domicile respectifs aux fins de l'administration du régime et de tout paiement qui en provient, sous réserve de la réception de tout avis écrit contraire en ce qui concerne un changement de résidence ou de domicile avant qu'un paiement de cette nature ne soit versé.

26. DÉCÈS DU SOUSCRIPTEUR

Le promoteur et le fiduciaire sont respectivement autorisés, comme ils le jugent souhaitable à leur entière discrétion, à divulguer tout renseignement au sujet du régime après le décès du souscripteur au représentant successoral du souscripteur ou au bénéficiaire, ou aux deux. Si le bénéficiaire est mineur le jour du décès du souscripteur, ces renseignements peuvent être divulgués au parent qui a la garde, au tuteur légal ou au responsable public du bénéficiaire.

Si un souscripteur décède au moment où il y a deux souscripteurs :

- a) si le régime a été ouvert à l'extérieur de la province de Québec, le survivant assume tous les droits, privilèges et obligations du souscripteur décédé, et les héritiers, successeurs, ayants droit et représentants légaux du souscripteur décédé n'ont aucun droit en vertu du régime; ou
- b) si le régime a été ouvert dans la province de Québec, le *Code civil du Québec* et les autres lois en vigueur s'appliquent.

27. CONSIGNATION AU TRIBUNAL

En cas de différend au sujet de la personne autorisée légalement à ordonner et à recevoir des paiements du régime après le décès du souscripteur, le promoteur et le fiduciaire sont habilités à demander des directives au tribunal ou à payer la totalité ou une partie de l'actif du régime au tribunal et, dans l'un ou l'autre cas, à recouvrer entièrement les frais juridiques qu'ils ont engagés à cet égard, à titre de frais ou de débours en ce qui concerne le régime. Le promoteur et le fiduciaire ne sauraient être responsables de toute pénalité ou de toute perte ou tout dommage découlant du remboursement de subventions gouvernementales exigé en vertu des lois sur les subventions applicables, qui peut survenir en raison d'un tel paiement de l'actif du régime au tribunal.

28. HÉRITIERS, REPRÉSENTANTS ET AYANTS DROIT

Les présentes conditions lient les héritiers, représentants successoraux, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens, autres représentants personnels et légaux et ayants droit du souscripteur, ainsi que les successeurs et ayants droit respectifs du fiduciaire et du promoteur et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, ainsi que leur succession, leurs représentants successoraux, héritiers, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens et autres représentants personnels et légaux et ayants droit respectifs.

29. [VERSION ANGLAISE SEULEMENT.]

30. LOIS APPLICABLES

Le régime est régi par les lois de la province d'Ontario et les lois du Canada qui y sont applicables, et est interprété conformément à ces lois.

Le souscripteur convient expressément que toute action découlant du régime, ou qui le concerne, ne doit être intentée que devant un tribunal situé au Canada et le souscripteur reconnaît de façon irrévocable la compétence de ce tribunal pour soumettre tout litige et y consent. (05/12)